单位代码：10635

学　　号：112020302250240

西南大學

专业学位硕士论文

地票交易合同效力认定研究

论文作者：黎晋君

指导教师：蒲俊丞 副教授

学科专业：法律硕士（法学）

研究方向：民商法

提交论文日期：2023 年 6 月 5 日

论文答辩日期：2023 年 5 月 29 日

学位授予单位：西南大学

中 国 • 重 庆

2023 年 6 月

中国知网 https://www.cnki.net

Southwest University
Master's Thesis

Study on the validity of the dipiao transaction contract

Author Name：Jinjun Li

Supervisor：Associate Professor Juncheng Pu

June/2023

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

引言.....1
(一)背景介绍.....1
(二)拟解决的问题.....2
(三)国内外研究现状.....4
(四)本文研究方法与不足.....8
一、地票交易合同效力认定的裁判观点考察.....10
(一)相关案例筛选与汇总.....10
(二)典型案例观点梳理.....12
(三)认定地票交易合同效力的裁判理由与问题.....15
二、强制性法律规定对地票交易合同效力认定的影响.....19
(一)强制性法律规定对地票交易合同主体的规范.....21
(二)强制性法律规定对地票交易合同客体的规范.....25
(三)强制性法律规定对地票交易合同内容的规范.....28
三、社会公共利益对地票交易合同效力认定的影响.....33
(一)地票交易政策中的社会公共利益要求.....34
(二)地票交易秩序中的社会公共利益要求.....37
(三)其他地票交易主体的合法性利益保障.....41
四、地票交易程序对地票交易合同效力认定的影响.....45
(一)地票交易程序性规定的法律性质.....46
(二)地票交易申请制的合同效力限制.....49
(三)地票交易合同违规的程序性责任.....52
结语.....55
参考文献.....57

中国知网　https://www.cnki.net

地票交易合同效力认定研究

法律（法学）专业硕士研究生：黎晋君

指导教师：蒲俊丞 副教授

摘 要

地票制度运行多年来，确实有效缓解了建设用地紧缺与耕地保护之间的矛盾，但在地票交易方面却仍然存在问题。地票交易通常需要按照相关程序进行，该程序较为繁琐且周期较长，地票交易主体为了提高交易便捷性，会通过订立合同的方式与他人直接交易地票。一旦当事人发生地票交易合同纠纷并诉诸法院时，法院往往会超出当事人的诉请范围，主动认定案涉地票交易合同为无效合同，这就导致合同当事人可能面临巨大的合同成本损失，其合法性权益无法得到保障。但并非所有法院都会一律认定此类合同无效，也有不少地区的法院都认定地票交易合同为有效合同。法院对地票交易合同效力认定的分歧主要集中在有效与无效两个方面。认定地票交易合同有效是在市场化背景下的一种裁判趋势，有些法院对地票交易合同作无效认定与该趋势相悖。对合同效力认定的主要裁判依据应为民法典，其将合同效力状态分为有效、无效、效力待定以及可撤销，需要集中分析地票交易合同无效的裁判理由，深究地票交易合同是否属于合同无效的情形。法院认定地票交易合同无效的主要裁判理由集中在违反强制性效力规范、损害社会公共利益、违反地票交易程序等方面。

法院认定地票交易合同无效的一个重要裁判理由为合同违反了强制性法律规定。强制性法律规定对地票交易合同效力的影响，从合同主体、客体以及内容等构成部分展开分析。首先，地票交易合同主体具备与他人交易地票的权利与行为能力，同时地票交易合同的订立也并不需要任何行政审批手续，则按照一般法理逻辑，地票交易主体享有订立地票交易合同的资格能力。其次，通过审视地票本身的法律性质判断地票是否属于当事人可自行交易的客体范围。地票具有财产性、可交易性，尽管地票作为合同客体具有一定特殊性，但并不妨碍地票权利人对自己合法财产进行处分。最后，需要分析地票交易合同内容的基本构成是否满足强制性法律规定。地票交易合同在内容上由当事人自由约定，属于当事人意思自治的范围，其在地票价款、合同履行等内容方面并不违反法律规定。综上可知，地票交易合同并不违背效力强制性规范。

法院认定地票交易合同无效的另一个重要裁判理由为地票交易合同损害了社

中国知网 https://www.cnki.net

会公共利益。地票交易合同是否损害社会公共利益从相关政策、地票交易秩序以及其他地票交易主体的合法性利益三方面展开分析。首先，地票交易合同能够加速地票在市场中的流通性，提高地票市场化程度，其对地票交易秩序是有益的而并非导致地票交易秩序受损。其次，在相关政策方面，地票交易合同不但不被禁止，国家与地方政策反而倡导推进地票交易市场化改革。最后，地票在市场中的供求关系是不断变动的，地票交易合同并不一定损害其他地票交易主体的合法性利益。当地票供应大于需求时，地票通过合同进行交易更具优势。综上，地票交易合同损害社会公共利益的说法不能成立。

最后，违反地票交易程序同样也是地票合同被法院认定无效的重要裁判理由。首先，对地票交易程序规定的性质展开分析。地票交易程序规定属于地方政府规章，并不属于法律、行政法规或地方性法规。地票交易程序规定可作为法院裁判的参考，但不宜作为法院的裁判依据。即便该规定能够作为法院裁判依据，但法院据此来认定民事合同无效不具有合理性。其次，分析地票交易申请制对地票交易合同效力的限制性。地票交易申请制旨在对地票交易形成规范化管理，可能会对当事人缔约交易地票造成不合理限制。法官通过裁判方式确定违反程序的地票交易合同无效，间接强化了地票交易程序限制，损害了当事人合法权益。最后，地票交易合同因违反地票交易程序而产生的程序性责任，该程序责任并不具有任何实际效果。综上，违反地票交易程序导致合同无效的说法不能成立。

法院认定地票交易合同有效能够激励当事人积极进行地票交易，提高地票交易主体的市场参与度。这符合地票市场发展的必然趋势，同时也保障了当事人相关合同权益。法院对地票交易合同作效力审查，应重点关注认定合同有效具有的优势与合理性，并结合具体案情依法作出裁判。

关键词：地票交易；合同效力；社会公共利益；强制性规定；程序规定

中国知网 https://www.cnki.net

Study on the validity of the dipiao transaction contract

Jinjun Li

Directed by: Professor Juncheng Pu

ABSTRACT

In the operation of dipiao system, it has effectively alleviated the contradiction between the shortage of construction land and the protection of cultivated land for many years, but there are still problems in dipiao transaction. The dipiao transaction usually needs to be carried out in accordance with the relevant procedures, which is complicated and has a long period. In order to improve the convenience of the transaction, the subject of the transaction will directly trade the dipiao with others by concluding a contract. Once the parties have a dispute over the dipiao transaction contract and appeal to the court, the court often exceeds the scope of the parties and takes the initiative to identify the dipiao transaction contract as invalid contract, which leads to the contract parties may face huge contract cost loss, and their legitimate rights and interests cannot be guaranteed. However, not all courts have found such contracts invalid, and many local courts have identified dipiao transaction contracts as valid contracts. The differences of the court on the validity of the dipiao transaction contract mainly focus on two aspects: valid and invalid. It is a judgment trend to determine the validity of the dipiao trading contract under the background of marketization, and some courts' the invalidation of the dipiao trading contract is contrary to this trend. The main judgment basis for the determination of the validity of the contract should be the civil code, which divides the contract validity into validity, invalid, validity to be determined and revocation. It is necessary to analyze the judgment reasons of the invalid transaction contract and investigate whether the transaction contract belongs to the situation of invalid contract. The main reasons for the court to determine the invalidation of the dipiao transaction contract focus on violating the mandatory effect norms, damaging the social public interests and violating the dipiao transaction procedures.

An important reason for the court to find the invalidation of the dipiao transaction contract is that the contract violates the mandatory legal provisions. The influence of compulsory legal provisions on the validity of the dipiao transaction contract is

中国知网 https://www.cnki.net

analyzed from the subject, object and content of the contract. First of all, the subject of the dipiao transaction contract has the right and ability to trade the dipiao with others, and the conclusion of the dipiao transaction contract does not need any administrative examination and approval procedures, according to the general legal logic, the subject of the dipiao transaction enjoys the qualification ability to conclude the dipiao transaction contract. Secondly, by examining the legal nature of the ticket itself, we can judge whether the ticket belongs to the object scope that the parties can trade by themselves. The dipiao has property and tradable. Although the dipiao has certain particularity as the object of the contract, it does not hinder the right holder to dispose of his legal property. Finally, it is necessary to analyze whether the basic composition of the dipiao transaction contract meets the mandatory legal provisions. The content of the dipiao transaction contract is freely agreed upon by the parties, which belongs to the scope of the autonomy of the parties, and it does not violate the legal provisions in terms of the local ticket price and the performance of the contract. To sum up, the dipiao transaction contract does not violate the mandatory norms of effectiveness.

Another important reason why the court finds that the dipiao transaction contract is invalid is that the dipiao transaction contract damages the social public interest. Whether the dipiao transaction contract damages the social public interests is analyzed from three aspects: relevant policies, dipiao transaction order and the legitimate interests of other dipiao transaction subjects. First of all, the transaction contract can accelerate the circulation of dipiao in the market and improve the marketization degree of dipiao, which is beneficial to the transaction order rather than lead to the damage of the transaction order. Secondly, in terms of relevant policies, the dipiao trading contracts are not prohibited, but also the national and local policies advocate the market-oriented reform of dipiao trading. Finally, the supply and demand relationship of dipiao in the market is constantly changing, and the dipiao trading contract does not necessarily damage the legitimate interests of other dipiao trading subjects. When local ticket supply is greater than demand, dipiaos are traded through contracts. To sum up, the claim that the dipiao transaction contract damages the social and public interest cannot be established.

Finally, the violation of the dipiao trading procedure is also an important reason

中国知网 https://www.cnki.net

for the dipiao contract to be found invalid by the court. First, the nature of the procedure of dipiao transaction is analyzed. The provisions of dipiao trading procedures belong to local government regulations and do not belong to laws, administrative regulations or local regulations. The provisions of dipiao trading procedures can be used as the reference of court judgment, but should not be used as the basis of court judgment. Even if this provision can be used as the basis of the court's judgment, it is not reasonable for the court to find the civil contract invalid accordingly. Secondly, the analysis of the application system on the validity of the transaction contract. The application system of dipiao transaction aims to form a standardized management of dipiao transaction, which may cause unreasonable restrictions on the contracting transaction. The judge determines that the dipiao transaction contract violating the procedure is invalid, which indirectly strengthens the restriction of the dipiao trading procedure and damages the legitimate rights and interests of the parties. Finally, the procedural liability of a dipiao trading contract arising from the violation of the dipiao trading procedure does not have any practical effect. To sum up, the statement that violates the dipiao trading procedure and makes the contract invalid cannot be established.

The court believes that the effectiveness of the dipiao transaction contract can encourage the parties to actively carry out the dipiao transaction and improve the market participation of the dipiao transaction subject. This is in line with the inevitable trend of the development of the dipiao market, and also protects the relevant contractual rights and interests of the parties. When the court examines the validity of the dipiao transaction contract, the court should focus on the advantages and rationality of determining the validity of the contract, and make a judgment according to law according to the specific case.

Key words: dipiao transaction; contract effectiveness; social public interest; mandatory provisions; procedure norms

中国知网 https://www.cnki.net

引　言

（一）背景介绍

近年来，我国长期高速的城镇化发展导致可用土地存量急剧减少，但是在经济因素的驱动下，市场主体的用地需求却持续高涨。也正因如此，地产开发企业对土地破坏性使用乱象时有发生，尤其表现为对耕地的乱占乱建行为。随着我国可用耕地面积总量逐渐呈现出短缺的趋势，我国粮食安全与国民生计已面临严重危机。“据统计，1957 年至 1996 年，我国耕地年均净减少超过 600 万亩；1996 年至 2008 年，年均净减少超过 1000 万亩；2009 年至 2019 年，年均净减少超过 1100 万亩。”[①]尽管早在 1986 年出台的《土地管理法》中就已经规定了“保护耕地”，[②]但由于经济建设开发处于我国长期发展的中心，导致耕地保护并未引起足够重视。耕地“具有重要生态功能的资源要素，是保障粮食安全和生态安全的根基”，[③]需要得到严格保护。在市场经济的大环境下，仅通过占补平衡等的单一行政手段去解决耕地短缺与保护的问题，难免存在力有不逮之处。为了进一步加强对耕地的保护，2008 年重庆市政府在占补平衡制度基础上提出了地票制度，通过地票交易提高耕地的质量与数量。

地票制度创设目的在于“建立市场化复垦激励机制，引导农民自愿将闲置和废弃的农村建设用地复垦为耕地，形成的指标节余部分以地票方式在市场公开交易”，[④]形成耕地存量增加与农民收入提高双赢局面。地票制度实质上是通过将用地资格指标化，利用市场化机制完成对指标的分配，进而优化土地资源配置，该制度相关土地法依据为《土地管理法》第二条第五款[⑤]、第十六条第二款[⑥]、第十

① 徐涵、乔金亮、黄晓芳、吉蕾蕾：《耕地问题调查》，《经济日报》2022 年 2 月 14 日。

② 1986 年《中华人民共和国土地管理法》第二十条规定：各级人民政府应当采取措施，保护耕地，维护排灌工程设施，改良土壤，提高地力，防治土地沙化、盐渍化、水土流失，制止荒废、破坏耕地的行为。

③《发改委解读：强化土地资源管控 推动生态文明建设》，2016 年 6 月 6 日，http://www.gov.cn/zhengce/2016-06/06/content_5079991.htm，最后访问日期为 2022 年 10 月 15 日。

④《新型城镇化建设系列报道之一：重庆地票改革试验情况》，2016 年 5 月 18 日 ，http://www.gov.cn/zhengce/2016-05/18/content_5074350.htm，最后访问日期为 2022 年 11 月 27 日。

⑤《中华人民共和国土地管理法》第二条第五款：国家依法实行国有土地有偿使用制度。但是，国家在法律规定的范围内划拨国有土地使用权的除外。

⑥《中华人民共和国土地管理法》第十六条第二款：地方各级人民政府编制的土地利用总体规划中的建设用地总量不得超过上一级土地利用总体规划确定的控制指标，耕地保有量不得低于上一级土地利用总体规划确定的控制指标。

中国知网 https://www.cnki.net

七条第六款。[①]2008 年 6 月，《城乡建设用地增减挂钩试点管理办法》由自然资源部制定并发布，该文件确立的增减挂钩制度与地票制度运作机理类似，旨在通过建新拆旧和土地复垦等手段，在保障耕地足量供应的同时，完成土地使用的优化布局。该文件的出台也意味着“重庆试验地票制得到中央政府的批准”。[②]2015 年，重庆市政府正式出台《重庆市地票管理办法》，标志着地票制度发展日臻成熟。时至今日，重庆市内新增经营性建设用地几乎都需要通过地票获得建设用地使用权，表明地票制度取得显著成效。

作为建设用地指标的地票可依照地票交易程序，在重庆农村土地交易所进行流转交易。因地票交易流程较为繁琐，故实践中地票交易主体间会通过订立合同交易地票，规避地票交易程序。地票交易合同优点在于避免了地票交易程序的繁琐，缺点在于一旦发生合同纠纷并诉诸法院，该合同会面临被法院主动认定无效的风险。地票交易合同一旦被认定无效，合同自始不具有任何约束力，合同当事人权益也将难以保障。

（二）拟解决的问题

民法典规定了有效民事法律行为需要满足行为人具备相应行为能力、意思表示真实、不违反法律法规的强制规定和公序良俗等条件，而其对合同效力一般规定为合同自成立时生效。地票交易合同只要满足民事法律行为有效要件，合同自成立即发生效力。司法实践中对地票交易合同的效力认定存在裁判分歧，而认定合同有效与认定合同无效是主要的裁判分歧所在。造成这种效力认定分歧的原因在于地票交易合同并非普通买卖合同，地票交易行为具有特殊性。根据《重庆市地票管理办法》第二十二条[③]、第二十五条[④]规定，地票交易程序遵循申请制，即地票出让方以及受让方都需要向重庆市农村土地交易所提交书面的地票交易申请，但地票交易申请制程序并不能满足市场主体对地票交易高效率及灵活性的要求。为了规避程序要求，市场主体更多地选择自行订立地票交易合同，完成地票

①《中华人民共和国土地管理法》第十七条第六款：（六）占用耕地与开发复垦耕地数量平衡、质量相当。

② 周其仁：《“地票”是一个了不起的创造》，《经济观察报》2014 年 7 月 28 日。

③《重庆市地票管理办法》第二十二条：申请出让人申请地票交易应当提交以下资料：（一）地票交易申请书；（二）已备案配号的建设用地整理合格证或者地票证书；（三）需要提交的其他文件。

④《重庆市地票管理办法》第二十五条：申请购买时应向重庆农村土地交易所提交以下资料：（一）申请购买文件；（二）申请购买人有效身份证明文件；（三）需要提交的其他材料。

中国知网 https://www.cnki.net

交易。一旦地票交易合同当事人之间产生合同纠纷并诉诸法院时，法院往往会通过各种裁判理由直接认定地票交易合同无效，这也间接导致地票交易合同当事人就合同履行面临巨大的交易成本与权益受损风险。

一些地区法院认为当事人自行达成的地票交易合同是无效合同，认定理由为非程序性的地票交易违反了社会公共利益，损害了用地指标市场秩序，同时也剥夺了潜在购票者的公平竞争利益。此类观点存在一定合理性，但却无法经受更深层次地推敲。“社会公共利益”、“市场秩序”以及“公平竞争利益”等词语所代表的涵义不明，现行法律规范对上述词汇并不存在明确的范围界定，这表明法院引用此类词汇进行裁判说理时，享有一定自由裁量空间。此时，裁判者往往受到政策以及地方政府施政管理之影响，产生一定的价值偏向并试图在现有法律规范中找到合适依据，然后作出认定合同无效的裁判。故此种裁判虽然具有合理性，但严重限制了当事人意思自治。诚然，我国土地的所有权主体一般为国家或集体，土地所有权主体的限定导致土地用益权利的流转存在严格限制。但国家对土地的所有权“是作为一种包容性的权利，由全体人民联合共有。”[①]这就表明土地资源市场中公有主体与私有主体之间需要形成内在契合，以公有为主导的土地资源市场不应当排斥私有主体间的土地资源合理交易，对地票交易亦是如此。地票作为土地权利之上衍生的指标性权利，在市场流转过程中不应当受到司法裁判造成的限制。

不同地区法院在认定地票交易合同效力方面存在差异。如今地票交易合同已并非新生事物，在重庆之外的其他地区也属于普遍现象，具体表现为建设用地指标交易合同。重庆地区法院对地票交易合同普遍认为无效，但是在其他地区，特别是经济较为发达地区的法院却持相反态度。例如，在广东地区有案例表明，法院认为“建设用地指标交易合同为有效合同并判赔了当事人违约金。”[②]可见，在不同地区就同一类型的合同效力认定存在相反观点。这种差异化的裁判会导致地票交易合同效力认定不明，进而严重影响合同当事人的合法权益。我们应当认识到，肯定和承认地票交易合同效力是一种裁判发展趋势。认定合同有效才能保障当事人订立地票交易合同的意思自由，最大化维护地票交易秩序。相反，认定合同无效会对当事人意思自由与市场秩序产生消极影响，当事人的合同利益同样也

① 刘小平：《土地财产权的二维构造———一种从现实出发的理论解释方案》，《法制与社会发展》2017年第6期。

② 参见广东省深圳市中级人民法院（2019）粤03民终10010号民事判决书。

中国知网 https://www.cnki.net

无法得到有效保障。具体而言，由于地票落地使用存在不确定周期，在合同当事人完成款项交付后，地票的交付实现同样存在不确定性，合同双方极易在此过程中基于各种原因产生纠纷。在诉诸法院后，法院直接认定该合同无效，则双方都需要回归到权利义务的初始状态。对于地票出让方来说，地票交易款可能已经投入资金流通，短期内无法归还；而地票受让方则需要承担地票款项对应的资金占用损失，此外还面临地票款项无法得到全数返还的风险。

（三）国内外研究现状

1. 国内研究现状

目前地票交易合同效力问题尚未引起学界重视，但其在实务中确实是一个亟待解决的问题，需要相应理论研究支持。学界对地票研究旨趣更多集中在地票本身法律性质，而非地票交易合同的法律性质，研究地票交易合同效力的学术文献则更为鲜见。地票交易合同效力认定在并无充足理论研究的情况下，司法实践领域亦存在较大的裁判分歧。地票交易合同效力的认定不仅存在理论方面的研究价值，在司法实践方面也是一个亟待解决的现实问题。地票作为地票交易合同的客体，其本身就是合同效力认定的重要条件之一，地票的法律性质对地票交易合同的效力有重要影响。如果地票本身不具备能够交易的法律属性，那么也就没有讨论地票交易合同效力的必要。地票交易合同作为地票的交易方式，其体现“地票交易的法律属性问题。”[①]而地票的法律性质又与地票交易存在紧密联系。厘清地票的法律性质，有利于辨析地票交易合同的效力问题。关于地票交易的法律属性主要存在以下几种学说：

“地役权属性说”。西南政法大学的黄忠教授认为：“地票交易符合地役权规定，属于地役权的范畴并可按地役权规则处理。”[②]该学者认为地票的产生以及落地始终是被其他用益物权所包含的，那么其本身应当具备用益物权的性质。出于物权法定原则，地票的物权释义只能局限在现有法定类型之内，故将地票解释为地役权。地役权本质上是供役地将部分使用权让渡于需役地，进而提高需役地的利用效率，将供需两地的效用最大化，这在一定程度上满足地票交易模式的逻辑结构。地役权是由权利人通过供役地与需役地的匹配实现的，这一特征与地票交易与落地的阶段过程是完全吻合的。只是地票与传统地役权的区别在于“地票

① 黄忠：《地票交易的地役权属性论》，《法学》2013 年第 6 期。

② 同上注。

中国知网 https://www.cnki.net

交易设立地役权时，最初并不存在与供役地直接对应的需役地，唯有地票“落地”后，需役地才明确锁定。”[①]尽管地票实现路径为复垦原土地及取得新增建设用地使用权，与地役权存在差异，但两者确实存在相似性。此种学说能够为地票交易合同效力认定提供民法上的权利依据，却亦存在不足之处。将地票交易解读为地役权交易属于形式意义上的结论，对于地票的理论本质并未作更深入的探讨。该学说从形式上对地役权与地票进行横向比较，并以两者形式契合为由，得出属性相同的结论。这虽不失为一种巧妙的思维路径，但亦有学者认为“地役权属于具有非常包容性的用益物权，以其来定位地票交易，易遮蔽新型权利的生成”。[②]将地票定义为地役权体现出结果偏向的实用主义，原因在于地役权上的“役”表现为权利负担，而地票则是纯粹的权利，两者在逻辑上不能自洽。“单纯以私权来定性指标既不符合我国社会主义公有制国家的基本经济制度，也忽略了私权化后可能带来的高昂土地开发成本，是一种片面的解读方式。”[③]故将地票权利解读为地役权存在局限。

“土地开发权说”。该观点认为地票系一种尚未得到法律明确的土地开发权利，而地票实质上属于土地开发权。学者张先贵认为土地开发权的权利内涵正是地票的应有之义，将地票解释为土地开发权“有助于建构一项能够在市场上流转的新型财产权利。”[④]该观点突破了现有物权法定原则，将地票定义为一项新型物权。这种说法有其合理性，但亦存在问题。土地开发权在概念上较为泛化，权利内容不够明确具体，与我国物权法的权利体系不符，同时亦损害了物权法定原则。况且，在缺乏实际需求且未经过长期充分的理论论证的前提之下，构建一种新的物权类型，显然是不合理的。虽然该学者认为地票应该定义为土地开发权，但这项权利似乎在短期内并不存在实现的可能性，并且其在立法论证阶段仍然需要“地役权规范过渡”。[⑤]在此种学说框架之下，地票交易合同实质上是土地开发权交易合同，但土地开发权并非法定物权，此种说法仍然不能为地票交易合同效力的司法认定提供法律依据。

---

① 孙鹏、徐银波：《社会变迁与地役权的现代化》，《现代法学》2013 年第 3 期。

② 张先贵：《地票交易之地役权属性的理性检视》，《社会科学研究》2016 年第 1 期。

③ 汪莉：《建设用地指标法律属性的重释与厘定》，《法学评论》2022 年第 4 期。

④ 同引注 2。

⑤ 同引注 2。

中国知网 https://www.cnki.net

“指标交易说”。该观点认为地票系“‘指标’的‘票据化’”。[①]通过交易取得地票并不等同于地票受让方直接获取了建设用地使用权，其只是具备了使用新增建设用地指标的资格，所获指标还要经过“落地”环节，才能够转化为建设用地使用权。也即“地票受让方还需要通过‘招拍挂’取得建设用地使用权，两种指标合并才能够实现对土地的开发利用。”[②]按照此种观点，地票本身并不直接指向土地，其所衍生的权益亦并非基于关于土地而产生的物权，这种“票据”是通过行政权力介入设计出来的。另外，地票落地以及地票供给都是亟待解决的问题。该观点以经济法视角切入，分析了地票的供需关系，确定地票实质上是一种“指标”。该观点比较合理并能够为地票交易合同效力的司法认定提供一定依据支撑，但仍然有待进一步分析其与地票交易合同效力认定之间的内在联系。

“地票证券说”。西南政法大学岳彩申、张晓东认为“地票交易实际是土地使用权证券化的一种制度安排，是为了促进农村建设用地在市场上流动”。[③]按照该观点，地票制度实际上效仿了证券制度，为耕地保护与土地利用效力最大化提供了一种新的市场化路径。地票制度在设计理念方面与证券制度却有相似，但就此将地票解读为土地收益性证券亦存在不足。可用土地指标供应量每年度是有限的，这就意味着最终地票落地的总数量亦是有限的，而证券发行并没有具体的数量限制，两者存在较大差异。再者，地票交易与“三农”问题紧密相关，涉及较为广泛的民生问题，而证券交易的主要目的是方便企业融资，两者目的并不完全一致。故此种观点无法为地票交易合同效力认定提供司法层面的参考性。

经对上述观点梳理，表明了地票的法律性质对地票交易合同的效力认定具有重要作用，地票的法律性质可能影响地票交易合同的效力。例如，假设将地票解读为地役权，地役权作为我国的法定物权，以其作为标的订立的买卖合同自然是有效的。反之，假设将地票解读为土地开发权利，而土地开发权利并非我国法定物权，那么地票交易合同的效力可能会因此受到影响，这种影响会在一定程度上影响法院对地票交易合同效力的判断，增大地票交易合同被认定无效的概率。故此，对地票法律性质的学说观点梳理是有必要的，厘清地票法律性质有助于下文对地票交易合同效力认定的分析，探究地票交易合同效力在司法层面的应然状态，

① 吴义茂：《建设用地挂钩指标交易的困境与规划建设用地流转———以重庆“地票”交易为例》，《中国土地科学》2010 年第 9 期。

② 同上注。

③ 岳彩申、张晓东：《证券化视角的地票交易制度创新及立法路径》，《市场与法治研究》2019 年第 11 期。

中国知网 https://www.cnki.net

为法院合理解决地票交易合同效力认定问题提供有益参考。

2.国外研究现状

地票交易制度为具有中国特色的独创性制度，国外可以借鉴参考的学说较少。但从理论研究发展的角度来看，地票交易的法律研究应当保持开放性，积极参考域外的有益经验。地票交易制度最终目的在于土地的高效利用与可持续发展，国外虽无地票交易制度，但亦存在类似的制度。早在1978年，有美国学者就意识到了“空地与农地正持续被低效化利用”，[①]并提出建立基于土地所有与使用产生的TDR(可移转发展权交易)制度。TDR制度创设目的最初在于“转化不同土地的开发强度，用以维护多元化的工农业设施、自然风景、名胜古迹和地标建筑等”。[②]随着不断发展，该制度“基于良好的市场运行机制，将土地上可移转性发展权在众多市场主体之间流转，释放大量的土地利用空间”。[③]从制度目的角度讲，TDR制度和地票制度“均是用于弥补严格土地规划制度的不足”。[④]土地发展权作为“不动产之利益”，[⑤]能够进行转让以及对外融资。土地发展权的范围包含多种土地权利类型，例如土地的租赁权、使用权、开发权等，权利人可以通过合同形式交易这些权利。土地发展权的内涵丰富与交易合法性，造就了美国土地市场多元化，这也是美国土地市场化程度较高的原因。

TDR制度与地票交易制度也存在一定差异。首先是所有制方面的差异。我国土地实行公有制，私人无法取得土地的所有权。我国“土地所有制的二元结构”造成土地市场所有权主体比较单一，[⑥]地票交易在此种情况下容易受到限制。其次，

---

① Merriam Dwight H,"Making TDR Work,"North Carolina Law Review,Vol.56,no.1(January 1978),pp.77-140.

② Delaney.John J,Kominers William,Gordon Larry A,"TDR Redux:A Second Generation of Practical Legal Concerns,"Urban Lawyer,Vol.15,no.3(Summer 1983),pp.593-620.

③ Bruening,Ari D,"The TDR Siren Song: The Problems with Transferable Development Rights Programs and How to Fix Them,"Journal of Land Use & Environmental Law,vol.23,no.2(Spring 2008),pp.423-440.

④ 曾野：《从指标权交易到发展权交易———美国TDR制度对地票制度的启示》，《河北法学》2016年第3期。

⑤ Thornton James D,"Fitting the Square Peg of TDR into the Round Hole of Mortgage Lending,"Probate and Property,Vol.5,no.4(July/August 1991),pp.34-39.

⑥ 参见《中华人民共和国土地管理法》第九条：城市市区的土地属于国家所有。农村和城市郊区的土地，除由法律规定属于国家所有的以外，属于农民集体所有。

中国知网 https://www.cnki.net

我国法律确立了物权法定原则，只有为法律所确定的物权类型才是有效物权，而土地发展权并非我国的法定物权，土地相关法律亦未就土地发展权以及子权利进行具体规定，故土地发展权在我国并不存在相关法律依据。另外，地票交易还承载着“除增加农民收入、扩大政府建设用地来源、保护耕地等政策目标价值”，[①] 而 TDR 制度却不具有此类政策目标。尽管 TDR 制度与地票交易制度存在巨大差异，但两者都通过市场进行土地资源配置，都侧重于对土地权利市场化交易的确认、细化与保障，旨在提高土地资源市场配置效率，进而促进土地权利交易市场的发展。TDR 制度展现的高度市场化样态可以为地票交易制度的进一步市场化改革提供借鉴思路，同时也为司法实践中的地票合同效力认定问题提供新的解决思路。

本文目的在于解决司法实务中法院对地票交易合同效力的认定问题，希冀地票交易合同由法院认定无效转变为认定有效，为法院的裁判思路提供有益参考。经过上文对地票交易相关理论观点的梳理，明晰地票交易内在法理逻辑，再结合司法案例中裁判观点的汇总，为下文就相关合同效力认定问题提供有力的论据支持。

（四）本文研究方法与不足

本文的研究方法主要为文献分析法、比较分析法、统计分析法。

1. 文献分析法

本文通过中国裁判文书网、威科先行法律数据库、知网以及政府官方网站等颇具权威性的网络媒体平台，检索、收集与论题相关的司法案例、研究文献、法律法规等资料。本文对收集到的资料进行分类、整合与运用，为文章分析论证与总结提供相应的论据支撑。

2. 比较分析法

本文对司法案例中的裁判依据与典型裁判观点进行汇总比较，对比不同法院就地票交易合同效力认定的差异并结合相关司法引据，对裁判差异出现的原因以及不同地区法官裁判倾向进行深入分析，并作梳理与总结。

3. 统计分析法

本文以案号、地区、法院、裁判观点作为区分的主要类别，将检索到的案例

[①] 冯桂：《重庆地票制度的价值及其对城乡一体化改革的启示》，《国家行政学院学报》2014 年第 1 期。

中国知网 https://www.cnki.net

按照此分类制作成相应表格，便于对裁判观点有更加直观的认知。结合表格汇总的内容，本文绘制了法院对地票交易合同效力认定结果的比例统计图，并分析了司法实践中地票交易合同效力认定的裁判趋势与问题。

本文不足之处。首先，地票交易合同相关研究文献数量并不多，以法学视角研究地票交易合同效力的可参考文献数量更少，这无疑为本文研究带来了较大的难度。其次，司法实践中关于地票交易合同效力认定的案件数量也较少，为了加强文章论证的可靠性，故本文会适当扩展文献资料的研究范围，辅佐本文论题研究。最后，因本文主要解决司法实务中的合同效力认定问题，理论分析深度可能存在不足。

中国知网 https://www.cnki.net

一、地票交易合同效力认定的裁判观点考察

法院对地票交易合同效力认定的结果呈现两极分化，即认定合同有效或无效。为了更加直观地理解地票交易合同效力认定的司法裁判观点，本文将在已收集案例的基础上，提炼法院裁判说理的关键部分并汇总制成图表，再结合图表分析合同效力认定的裁判理由并指出其中存在的问题。

（一）相关案例筛选与汇总

通过中国裁判文书网、威科先行法律信息库等权威网站渠道，以“用地指标”“地票”“合同效力”等关键词多次单独、组合进行检索，检索到民事判决书、裁定书共计 205 篇。对检索到的裁判文书进行筛选，在全国范围内筛选出近十余年与地票交易合同或者用地指标交易合同效力直接相关的裁判文书共计 20 篇，再提炼出筛选样本案例的关键部分并汇总成表 1.1，具体情况如下所示：

表 1.1：地票交易合同效力认定案例汇总

序号	案号	受理法院	裁判观点	效力认定	裁判日期
1	（2019）最高法民终 2003 号	最高人民法院	前述事实足以表明宜轩公司通过与实新村委会签订《投资合作协议》《（指标）流转合同 1》的方式参与实新村建设用地增加挂钩（拆院并院）项目，得到了实新村三分之二以上村民的同意。实新村委会以前述协议未经村民会议讨论决定为由主张该协议无效不能成立。	有效	2020.5.6
2	(2018)最高法民终 1195 号	最高人民法院	关于增减挂钩指标的交易，现行法律、行政法规并没有禁止性规定。案涉《协议书》应为合法有效。因其作为双方当事人的真实意思表示，内容没有违反法律、行政法规的强制性规定。	有效	2019.03.29
3	(2020)渝民申 949 号	重庆市高级人民法院	在知道或者应当知道自己作为土地权利人无权申请复垦的情况下，与何泽生达成口头协议，协议内容违背了土地复垦政策，扰乱了地票交易秩序，损害了国家利益和社会公共利益。	无效	2020.10.29
4	（2015）冀民一终字第 477 号	河北省高级人民法院	协议虽名为《土地合作开发协议》，但从协议双方的整体权利义务上看，鑫国联公司的义务是取得涉案土地的用地指标。该合同并不违反法律法规的强制性规定，应为有效合同。	有效	2015.12.24
5	（2021）渝 03 民终第 462 号	重庆市第三中级人民法院	合同不涉及行政管理，属于平等主体之间的民事合同，属于民事案件受案范围，《投资协议书》不违反法律、行政法规的强制性规定，该协议有效。	有效	2021.04.30
6	（2019）浙 06 民终	浙江省绍兴市中级人民	案涉用地指标不属于根据合同性质、按照当事人约定、依照法律规定不得转让的权利。协议书系双方当事人的真实意思	有效	2020.7.17

中国知网 https://www.cnki.net

	2908 号	法院	表示，内容不违反法律的禁止性规定及公序良俗，应属合法有效。		
7	（2019）粤 03 民终 10010 号	广东省深圳市中级人民法院	该合同内容未违反法律、行政法规中影响合同效力的强制性规定，一审判决认定合同有效正确，本院予以维持。	有效	2020.4.5
8	（2018）川 01 民初 484 号	四川省成都市中级人民法院	现无证据证明案涉协议存在无效的情形，案涉协议系双方当事人的真实意思表示，应为合法有效。和盛福洪公司是否实际取得建设用地指标仅影响案涉协议的履行，并不影响案涉协议的效力。	有效	2018.7.16
9	(2017)渝 03 民终 378 号	重庆市第三中级人民法院	对于指标的交易规则，相关办法规定指标交易必须在农村土地交易所内进行。六尊公司与澳峰公司自行转让地票破坏了建设用地指标交易市场秩序，损害了相关权利主体的合法利益，故《代购建设用地地票指标协议》无效。	无效	2017.05.08
10	（2016）浙 07 民终 3331 号	浙江省金华市中级人民法院	实际履行两份涉案工业项目用地指标转让协议，转让“土地指标”，其行为违反现行土地管理法规的效力性、强制性规定，两份涉案工业项目用地指标转让协议依法均应认定无效。	无效	2016.12.28
11	(2016)渝 01 民终 8255 号	重庆市第一中级人民法院	《转让协议》虽然约定以帝庭公司持有的地票交付给存远公司来抵偿债务，但是双方并未约定对价，而且地票作为一种新增建设用地的指标，依照《重庆市地票管理办法》的规定，地票只能通过重庆市农村土地交易中心以采取挂牌或者拍卖的方式进行场内交易，不能直接交付。	无效	2016.12.22
12	（2015）浙温民终字第 1513 号	浙江省温州市中级人民法院	本案系三产安置用地指标转让，并非房屋买卖关系，徐卫众已支付了全部转让款，项崇林作为户主也已收到全部转让款并出具收条予以确认。因此，该协议书合法有效。	有效	2015.7.12
13	（2015）渝一中法民初字第 00120 号	重庆市第一中级人民法院	对于土地使用权用地指标转让协议书的合同效力，因虹祥公司与川嘉公司均有房地产开发资质，且虹祥公司转让土地使用权后，川嘉公司随即取得国有土地使用证.....双方签订的土地使用权用地指标转让协议书属于有效合同。	有效	2015.06.25
14	（2013）浙温民终字第 793 号	浙江省温州市中级人民法院	法律法规并未明确规定三产安置用地指标属限制转让范围，故上诉人以该两项理由主张指标转让合同书无效也不成立。	有效	2013.8.21
15	（2013）浙温民终字第 794 号	浙江省温州市中级人民法院	指标是否转让系上诉人的权利，与是否经过村民会议表决同意无关，故上诉人以此为由主张指标转让合同书无效不成立。	有效	2013.8.21
16	(2021)粤 2071 民初 25053 号	广东省中山市第一人民法院	原告提出的《中华人民共和国土地管理法》第二十条，是对土地利用总体规划的审批制度的规定，没有明确禁止土地指标的交易和借用。因现行法律、行政法规并没有关于土地指标的交易和借用的禁止性规定，原告主张《协议书》对土地	有效	2021.10.18

中国知网 https://www.cnki.net

			指标进行借用的约定违反强制性规定，本院不予采信。		
17	（2021）川0117民初4278号	四川省成都市郫都区人民法院	案涉的框架协议、合作协议系各方真实意思表示，不违反协议签订时法律法规的强制性规定，合法有效，对协议各方产生拘束力。	有效	2021.8.19
18	(2019)渝0106民初10671号	重庆市沙坪坝区人民法院	原告范家伟与被告张明全签订《地票转让协议》，自行转让地票，破坏了建设用地指标交易市场秩序，既不利于相关部门对于土地指标交易进行调控，也损害了有意愿购买土地指标的相关权利主体的合法利益。	无效	2019.08.09
19	(2016)鄂0703民初449号	湖北省鄂州市华容区人民法院	鄂州市红莲湖新区管理委员会与湖北仁立行建筑工程有限公司、湖北梦天湖生态农业发展有限公司签订的《地票协议书》，是双方当事人真实意思表示，不属于上述规定的情形，该协议合法、有效。	有效	2017.7.7
20	（2010）温瓯梧民初字第332号	浙江省温州市瓯海区人民法院	被告贾甲作为承包经营户的代表，将返还的三产安置用地指标共计47.22平方米转让给原告，系对户内财产权益的处分，没有违反法律的强制性规定，且原被告在订立合同时意思表示真实，故原被告订立的《指标转让合同书》具有法律效力。	有效	2010.12.2

（二）典型案例观点梳理

根据上文表格的汇总情况来看，不同地区的法院对地票交易合同的效力认定并不相同。重庆地区涉及地票交易合同的案例有6个，其中有4个案例法院认定合同无效，2个案例法院认定有效，合同被认定有效的比例仅为34%；其他地区共有14个涉及类似地票交易合同的案例，其中只有1个被认定无效，其余13个案例（包括最高院案例）均认定有效，认定有效的比例高达92.9%；2020年至今的地票交易合同案例共有8个，其中合同被认定有效的案例为7个，认定无效的案例仅为1个，也即近三年法院认定地票交易合同有效的比例为87.5%，具体如下图所示：

图1.2.1：重庆地区相关合同效力认定的案例比例

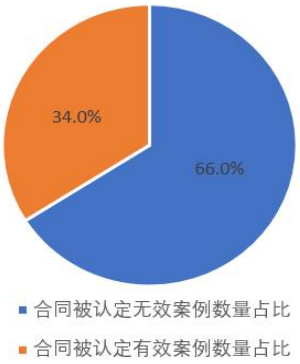


图1.2.2：其他地区相关合同效力认定的案例比例



中国知网 https://www.cnki.net

图1.2.3：2020年至今相关合同效力认定的案例比例



当然，由于统计样本数量较少的缘故，上述数据可能存在偏差，但也能在一定程度上说明法院认定地票交易合同有效是一种裁判趋势。总的来讲，选取的样本案例所展示的裁判结果一般分为两类：一类为认定合同有效，另一类为认定合同无效。下面结合典型案例对裁判观点作具体梳理：

第一类观点为认定地票交易合同为无效合同。关于地票能否通过订立合同的形式进行交易，尚无明确法律禁止性规定。由于缺乏效力认定的法律依据，地票交易合同较难定性。法院在审理时为了防止裁判不当干涉行政管理，会主动将地票交易合同认定为无效合同，此种裁判倾向在重庆地区表现尤为明显。例如，在(2019)渝 0106 民初 10671 号一案中，原告与被告签订地票交易合同一份，约定被告将地票所记载的部分面积转让给原告征地使用，转让总价款 112 万元。签订合同后，原告向被告共计支付 45 万元，由于被告怠于履行合同，双方发生诉争。原告起诉解除合同并要求被告返还地票交易款。法院在审理中直接否定了案涉协议的效力并认为：“原告与被告签订《地票转让协议》，自行转让地票，破坏了建设用地指标交易市场秩序，既不利于相关部门对于土地指标交易进行调控，也损害了有意愿购买土地指标的相关权利主体的合法利益，故本院确认原告与被告签订《地票转让协议》无效。”[①]

此外，在(2020)渝民申 949 号案件中，原被告方之间达成口头协议，原告方将其宅基地以房屋附属设施并入被告方宅基地一并申请复垦，复垦所得地票在原被告方之间进行分配，但被告方并未按约履行，双方由此发生诉争。案涉口头协议实质上为地票交易合同，双方未经过地票交易程序，自行协商分配地票利益。

① 重庆市沙坪坝人民法院(2019)渝 0106 民初 10671 号民事判决书。

中国知网 https://www.cnki.net

重庆高院认为：“协议内容违背了土地复垦政策，扰乱了地票交易秩序，损害了国家利益和社会公共利益”，[②]该协议无效。

除开直接认定地票交易合同无效，重庆地区法院还会以不支持当事人诉请，间接认定地票交易合同无效。例如，在(2016)渝 01 民终 8255 号案件中，因被告港太公司拖欠包括原告存远公司在内的十二家公司钢材预付款，被告与原告以及其他债权人共同签订了《转让协议》。协议内容约定，被告向原告以及其他债权人转让被告持有的地票用作抵扣部分借款。被告因逾期未履行，原告遂起诉至法院。一审法院认为：“《转让协议》虽然约定以帝庭公司持有的地票交付给存远公司来抵偿债务，但是双方并未约定对价，而且地票作为一种新增建设用地的指标，依照《重庆市地票管理办法》的规定，地票只能通过重庆市农村土地交易中心以采取挂牌或者拍卖的方式进行场内交易，不能直接交付。”[①]二审法院认为：“关于存远公司是否有权要求帝庭公司将地票过户至其名下，本院同意一审认定，客观上存在困难，并且该请求不符合《重庆市地票管理办法》的规定，因此，存远公司的该项诉讼请求不成立。”[②]一审和二审法院虽未直接言明上述合同无效，但均不支持协议转让地票，可以理解为两审法院实质认定该合同约定的地票转让条款无效。

上述三个案例中的地票交易合同虽然都被认定无效，但法院在裁判思路方面也并不一致。同一裁判结果出现差异化裁判思路的主要原因在于“可预见性面临确定性标准的挤压与可预见性的判断缺乏一致性标准。”[③]缺乏统一的裁判标准与地票交易自身特殊性，导致法院认定合同无效的裁判失序，相应裁判思路不可预期。

第二类观点为认定地票交易合同有效。除重庆地区外，类似地票交易的指标交易合同多数会被法院认定为有效合同。例如，在(2021)粤 2071 民初 25053 号案件中，原被告双方签订了指标转让协议，原告向被告支付了合同押金，但被告逾期履行，原告向法院主张该合同为无效合同，欲通过此种方式要求被告返还合同押金，但并未得到法院支持。该法院认为：“原告提出的《中华人民共和国土地管理法》第二十条，是对土地利用总体规划的审批制度的规定，没有明确禁止土

② 重庆市高级人民法院(2020)渝民申 949 号民事判决书。

① 重庆市第一中级人民法院(2016)渝 01 民终 8255 号民事判决书。

② 同上注。

③ 徐建刚：《规范保护目的理论在违约损害赔偿中的适用——对可预见性规则的反思》，《清华法学》2021 年第 4 期。

中国知网 https://www.cnki.net

地指标的交易和借用。因现行法律、行政法规并没有关于土地指标的交易和借用的禁止性规定，原告主张《协议书》对土地指标进行借用的约定违反强制性规定，本院不予采信。”[①]再者，“原告亦未能举证证明《协议书》损害国家利益、集体利益和社会公共利益，故本院认定《协议书》系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。”[②]

此外，认定地票交易合同有效还包括最高院的判例。在(2018)最高法民终1195号案件中，原被告之间签订《协议书》，约定被告使用原告通过土地整理获得节余用地指标，被告向原告支付指标占用费。被告逾期向原告支付指标占用费，双方发生纠纷诉至法院。一审河北高院认为：“从国兴公司和美联公司所签《协议书》的内容看，双方直接约定了一方使用另一方“拆村指标”并支付相应的费用，其实质是对国有土地使用权出让和受让的权利、义务进行了约定，出让的主体和程序均违反了我国法律的强制性规定，故该《协议书》应为无效合同。”[③]最高院则认为：“关于增减挂钩指标的交易，现行法律、行政法规并没有禁止性规定”，[④]再者，“《协议书》作为双方当事人的真实意思表示，内容没有违反法律、行政法规的强制性规定，应为合法有效。”[⑤]

由此可见，法院认定地票交易合同有效的裁判观点较为简单，审查范围仅以合同自身效力要件为限，对当事人合同权益保护程度较高。

（三）认定地票交易合同效力的裁判理由与问题

1.认定地票交易合同效力的裁判理由

法院在认定此类合同有效的理由主要遵循以下几点：（1）地票交易合同或者指标交易协议相关内容并未违反法律的强制性规定；（2）案涉地票交易合同或者指标交易协议系当事人意思表达真实且达成一致的结果。另外，承担证明责任的当事人往往也无法向法院提供有效证据证明该协议会导致社会公共利益受损。满足上述条件的地票交易合同或者指标交易协议，法院一般认定为有效。此种裁判

① 广东省中山市第一人民法院(2021)粤2071民初25053号民事判决书。

② 同上注。

③ 最高人民法院(2018)最高法民终1195号民事判决书。

④ 同上注

⑤ 同引注3。

中国知网 https://www.cnki.net

理由的认定思路比较清晰，法条引据在现有法律规定范围之内，裁判争议较小且最大程度维护了当事人意思自治。

而法院在认定无效的理由主要遵循以下几点：（1）地票交易合同相关内容违反了法律的强制性规定；（2）地票交易合同损害了社会公共利益，包括违背相关土地政策、损害其他购票者利益、损害地票市场秩序；（3）地票交易合同违反了地票交易程序。法院只要认定案涉地票交易合同满足上述任何一项，该协议或者合同均会被认定为无效。法院认定地票交易合同无效的裁判理由争议较大，因为其存在较大的主观裁量性且说理并不充分，法院并不能依据现有法律规范或者规则对上述理由做到自圆其说。比如，其一，违反强制性规定，那么具体是违反何种强制性规定；其二，受损的社会公共利益是具体指向为何，如何区界定地票交易合同或者指标交易协议所损害的社会公共利益；其三，地票交易合同或者指标交易协议违反了地票或者指标交易程序是否会直接导致合同无效，理由依据又是什么，这些问题法院均未给出明确答案。

2.地票交易合同效力认定存在的问题

在认定地票交易合同有效作为裁判发展趋势的前提下，重庆地区的法院倾向主动认定地票交易合同无效值得商榷。认定地票交易合同无效的裁判观点问题一般表现在两个方面：其一，裁判说理的充分程度；其二，法条引据的准确性。

就第一方面而言，法院一般认为地票交易合同无效的理由包括：“违反强制性法律规定”“损害社会公共利益”“违反地票政策”“违反地票交易程序”“破坏地票市场秩序”等，但就本文的案例汇总情况来看，没有任何法院对上述理由作出充分说明。例如，地票交易合同“违反法律的强制规定”，具体违反的是那一部法律的哪一条规定，法院并未释明。再比如，“损害社会公共利益”以及“破坏地票市场秩序”等理由，社会公共利益具体指向的是何种利益，市场秩序又是如何界定的，地票交易合同是怎样损害社会公共利益以及市场秩序的，法院裁判并未作充分的论证。这就导致多数认定地票交易合同无效的裁判说理不免过于武断。就第二个方面而言，大多数认定地票交易合同无效的裁判并未进行足够的引据工作。“相关规定”“秩序”“政策”等带有模糊性的词语在说理部分出现频率较高。有法院直接引用《重庆市地票管理办法》的相关规定来否定地票交易合同的效力，但该文件是否属于法律，引用是否合理，法院并未给出相应说明。基于上述两方面的裁判问题，法院简单地认定当事人之间的地票交易行为无效，显然有失偏颇。特别是在案涉地票交易合同已经处于履行状态，双方当事人为此也

中国知网 https://www.cnki.net

付出了一定经济成本且双方均希望继续履行合同，法院一旦认定该合同无效势必会对履约当事人产生不利影响。

另一个方面，法院对地票交易合同的效力认定还存在区别对待。法院并不绝对认定地票交易合同无效，涉及行政机关向个人或者企业通过合同的形式转让地票，甚至“垫付或出借地票”，[①]法院并不会认定该合同无效。造成法院区别对待原因在于三方面：首先，某些地票交易行为涉及城镇化项目，其本身具有公益性质。行政机关向企业出让或帮助拟开发企业垫付地票，其希望企业利用地票进行开发达到改善民生或者带动地区经济发展的目的；其次，地票交易合同主体一方为行政机关，这就排除地票交易合同可能会造成的不利后果；最后，法院通常认定行政机关签订的地票交易合同为行政协议，而非一般意义上的民事合同。从行政机关角度而言，该协议为公益性协议，行政机关具有合同优势地位，这种优势地位同样表现在司法审判中。法院一般不会主动对行政机关签订的地票交易合同进行效力审查，行政机关亦不会受到任何因为合同效力问题所导致的合同利益损失。即使合同主体为政府机构，其亦应当承担相应的“政府合同责任”，[②]并受到法院统一的司法裁判标准对待，才符合审判的公正性。

诚然，合同主体性质与交易目的不同可能会影响对地票交易合同效力认定，但这种区别对待难免有碍司法公平。裁判中的区别对待导致签订地票交易合同的企业或者个人将承受较大合同履行风险，但行政机关订立此类合同却不存在相关风险，司法公正价值在此类案件纠纷中并未得到体现。所谓司法公正，即裁判应当满足三符合与两公正的条件。[③]法院在处理地票交易纠纷案件，应当满足程序公平、实体公平以及事实为真三个要素。我国诉讼文化偏重追求实体公正，这也就意味着法院在审理地票交易纠纷应侧重裁判结果实体公正性。根据案件的具体情况，灵活性地在合同效力认定标准之间转换，体现了法院审判智慧，但同时亦会造成地票交易合同效力认定混乱。效力认定混乱对当事人无疑意味着灾难性的后果，当事人的合法权益将无法从法院审理中得到救济，那么法律亦将成为摆设，

① 重庆市高级人民法院(2020)渝民终 582 号民事判决书。

② 邓搴：《论政府在购买公共服务中的角色定位及其法律责任—以法律关系基本构造为分析框架》，《行政法学研究》2018 年第 6 期。

③ 参见《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》：（三）推进严格司法。坚持以事实为根据、以法律为准绳，健全事实认定符合客观真相、办案结果符合实体公正、办案过程符合程序公正的法律制度。加强和规范司法解释和案例指导，统一法律适用标准。

中国知网 https://www.cnki.net

司法不公正亦是必然结果。“只有将法律的规定落实到处，才能实现真正意义上的公正司法。”[①]公正司法落实到地票交易合同纠纷案件的审理中，意味着法院对于不同的诉讼主体需要平等对待，对于同一性质纠纷不应因主体不同，进行区分性对待。同案同判是司法裁判中公平要义的最基本体现。地票交易市场并非是一个完全充分的市场，在保持市场活力的前提下适度介入行政手段调整，会使得地票交易市场各种利益复杂交织。在裁判过程中认识到相关合同纠纷的复杂性是必要的，法院需要考虑一定的案外因素，通过裁判对当事人利益进行衡量与取舍。但法院裁判同样应当做到有据可循且说理充分，在没有法律明文依据的时候，需要审慎使用自由裁量权。

法官认定合同无效的主要法律逻辑表现为已成立的案涉合同“在内容上违反了法律、行政法规的强制性规定或社会公共利益而不发生法律效力的合同。”[②]由此可见，违反强制性规定与社会公共利益是合同无效的两大重要因素，但地票交易合同效力认定的重要因素还应当包括地票程序规范，故法院认定地票交易合同有效或认定无效的争议与分歧主要集中在三个大的方面：第一，强制性法律规范对地票交易合同效力认定的影响；其二，社会公共利益对地票交易合同效力认定的影响；其三，程序性规范对地票交易合同效力认定的影响。下文将依据这三个方面对地票交易合同效力的司法认定问题进行论证阐述。

① 胡玉鸿：《习近平公正司法思想探微》，《法学》2018 年第 6 期。

② 王利明：《论无效合同的判断标准》，《法律适用》2012 年第 7 期。

中国知网 https://www.cnki.net

二、强制性法律规定对地票交易合同效力认定的影响

当事人通过订立合同将某一交易事项确定下来，这一种常见的市场行为。合同体现出当事人的意思自治，法律通常对合同效力不作限制性评价，但一些较为特殊的合同，法律会对其效力进行强制规定。例如在建设施工合同中，承包人不具备建筑企业资质的，即便发包人与承包人已经订立合同，该合同还是会被法院认定为无效合同，其原因在于《中华人民共和国建筑法》第二十六条规定了禁止没有资质的承包人承揽工程。[①]这表明建筑法第二十六条属于民法典规定的强制性法律规定。因此，是否违反强制性法律规定是法院认定地票交易合同效力的重要裁判标准。强制性规定指的是“直接规范人们的意思表示行为或事实行为，不允许人们依照自己的意思对其加以变更或者排除使用，否则将受到法律制裁的法律规范”。[②]有学者认为：“强制性规定通常为赋权性规定和强行性规定。”[③]此种说法值得商榷，强制性规定一般包括禁止性规定和强行性规定。所谓禁止性规范是以“不得”“禁止”等词语组成的，要求行为人不得从事某一行为的法律规范。所谓强行性规范是以“必须”“只能”等词语组成的，要求行为人必须从事某一行为的法律规范。原《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释二》第十四条将强制性规定分为管理性强制性规定与效力性强制性规定。[④]对于违反效力性强制性规范的合同，法院会直接认定合同无效。实践中有法官认为判断合同违反效力强制性规范应当遵循三个判断标准：（1）条文规定了违反此条的合同行为不发生法律效果；（2）继续履行违反该条文规定的合同会导致国家、集体、社会公共利益及第三人利益受损；（3）违反该条文规定的合同与我国相关法律的立法宗旨相悖。[⑤]依照此裁判思路，可对地票交易合同效力认定作初步分析。

第一点，是否存在现行法律条文对地票交易合同效力作了明确规定。这点可从公法领域和私法领域两个范围来进行相关效力条文的梳理。《民法典》第一百

---

① 《中华人民共和国建筑法》第二十六条：禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。

② 耿林：《强制规范与合同效力》，中国民主法制出版社 2009 年 6 月第 1 版，第 63 页。

③ 刘贵祥：《关于合同效力的几个问题》，《中国应用法学》2021 年第 6 期。

④ 参见《最高人民法院关于适用<中华人民共和国合同法>若干问题的解释（二）》(法释[2009]5 号)第十四条：合同法第五十二条第（五）项规定的“强制性规定”，是指效力性强制性规定。

⑤ 参见史秀永：《合同效力性强制性规定的判断标准》，2011 年 12 月 21 日，https://www.chinacourt.org/article/detail/2011/12/id/470299.shtml，最后访问日期为 2022 年 11 月 23 日。

中国知网 https://www.cnki.net

四十三条确立了民事法律行为有效要件，[①]地票交易合同只要满足此条规定就应当是有效的，并且《民法典》第五百零二条第一款规定了合同成立即生效。[②]依据上述两条规定，地票交易合同应当自成立时生效。另外，民法典第一百五十三条对无效合同作了原则性规定。[③]此条实为引致条款，“旨在授权裁判者在个案中援引相关强制性规定，依据该款之要件判定民事法律行为无效”。[④]即通过该条对地票交易合同效力进行认定需要结合其他法律规范或法律事实才能够判断。此时可转向其他法律法规领域，梳理地票交易合同效力相关的条文。《土地管理法》第十六条第二款规定了用地指标总量的限制。[⑤]《房地产管理法》第十一条规定了根据用地指标拟定的房产开发总面积需要报批。[⑥]上述地票相关的法律条文仅对用地指标作原则性规定，但并未对地票交易或者建设用地指标权交易作明确或者近似规定。对地票交易作直接规定的文件为《重庆市地票管理办法》，该文件是否对地票交易合同作禁止性规定以及该文件能否作为地票交易合同效力认定依据，后文程序部分专章赘述。第二点，地票交易合同是否损害国家、集体、第三人利益及社会公共利益。地票交易合同效力影响因素应仅限为社会公共利益。虽然地票本身具有公法属性，但以损害社会公共利益认定地票交易合同无效属于以“结果证明结果”的不合理行为，[⑦]此点后文专章赘述。第三点，关于地票交易合同是否违背相关法律立法宗旨。这一标准主观性过强且在没有现行法律规范的情况下，法院难以适用该标准来判断地票交易合同的效力。

原则上，“合同构成要件包括主体、标的、一致的意思表示”，[⑧]地票交易合

① 《中华人民共和国民法典》第一百四十三条：具备下列条件的民事法律行为有效：（一）行为人具有相应的民事行为能力；（二）意思表示真实；（三）不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。

② 《中华人民共和国民法典》第五百零二条第一款：依法成立的合同，自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

③ 《中华人民共和国民法典》第一百五十三条：违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是，该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。违背公序良俗的民事法律行为无效。

④ 杨代雄：《<民法典>第 153 条第 1 款评注》，《法治研究》2020 年第 5 期。

⑤ 《中华人民共和国土地管理法》第十六条第二款：地方各级人民政府编制的土地利用总体规划中的建设用地总量不得超过上一级土地利用总体规划确定的控制指标，耕地保有量不得低于上一级土地利用总体规划确定的控制指标。

⑥ 《中华人民共和国城市房地产管理法》第十一条：县级以上地方人民政府出让土地使用权用于房地产开发的，须根据省级以上人民政府下达的控制指标拟订年度出让土地使用权总面积方案，按照国务院规定，报国务院或者省级人民政府批准。

⑦ 崔文星：《民法典视野下强制性规范和公序良俗条款的适用规则》，《法学杂志》2022 年第 2 期。

⑧ 参见崔建远：《合同成立探微》，《交大法学》2022 年第 1 期。

中国知网 https://www.cnki.net

同也不外乎如此。那么按照上述合同构成要件理论，就强制性规定对地票交易合同效力认定的影响，具体可从以下方面展开讨论：强制性法律规定对地票交易合同主体的规范、强制性法律规定对地票交易合同客体的规范、强制性法律规定对地票交易合同内容的规范。

（一）强制性法律规定对地票交易合同主体的规范

强制性规定对地票交易合同主体的规范需要从合同主体资质方面来看，即强制性规定是否禁止地票交易或者要求地票交易主体必须具备地票交易相关资质。所谓资质，即“资质是行为主体能否从事某一行为的资格”。[①]例如，在证券市场中的场外配资合同会被法院认定无效，这是因为《中华人民共和国证券法》第一百二十条第一款规定禁止不具有证券经营许可证的主体从事证券融资业务，[②]而场外配资合同主体没有证券经营许可证，也就不具有证券融资的资质，则场外配资合同违反了合同效力的强制性法律规定。法院审视地票交易合同是否违反效力强制性规定可从地票交易主体的资质能力展开，“审视缔约人的权利能力和行为能力，从而决定是否认定有关合同无效。”[③]那么，强制性规定对地票交易合同主体的规范，应以地票交易合同的资格主体、地票交易主体的权利能力、地票交易主体的行为能力等方面展开分析。

1. 地票交易合同的资格主体

就强制性规定对地票交易合同主体的规范，需要先明确订立地票交易合同的资格主体，即强制性规定是否限定了交易地票的资格主体。《民法典》第二条确立了民事主体的分类，[④]该条规定的民事主体基本涵盖了市场交易主体范围，地票交易合同的资格主体亦处于该范围之内。《重庆市地票管理办法》第九条规定了通过土地复垦获得地票的资格主体，其主体范围为农户、村集体经济组织、具有土地权利的其他主体，该条并未对地票交易的资格主体进行规定。该办法第二十条以“权利人”来表述地票交易主体，但同样未规定地票交易的资格主体。那么，在没有其他法律规定地票交易资格主体的前提下，可认为合同当事人订立地票交

① 石一峰：《效力性强制性规定的类型化分析》，《武汉大学学报（哲学社会科学版）》2018 年第 3 期。

②《中华人民共和国证券法》第一百二十条第一款：经国务院证券监督管理机构核准，取得经营证券业务许可证，证券公司可以经营下列部分或者全部证券业务：（五）证券融资融券。

③ 崔建远：《合同解释语境中的合同主体》，《中州学刊》2019 年第 1 期。

④ 参见《民法典》第二条：民法调整平等主体的自然人、法人和非法人组织之间的人身关系和财产关系。

中国知网 https://www.cnki.net

易合同不受任何资格限制。另外，上文案例汇总表明地票交易合同通常由农民、村集体经济组织、企业之间订立，政府与农民及企业订立地票交易合同的情况也时有发生。有法院认为政府签订的地票交易合同为行政协议且政府在合同关系中享有合同优先权。政府在合同中的优先权实质为“国家行政权力干预合同关系”，[①]故政府在合同纠纷案件的审理过程中，法院会在一定程度上给予其裁判优待。当然，行政性的地票交易合同并非本文主要讨论范畴，此处不再赘述。地票交易合同主体分为地票出让方与受让方。地票出让方主要为合法持票并享有地票权利的主体，包括农民、村集体组织、企业，甚至是基层政府。有观点认为农民与村集体组织实质并未真正参与到地票市场交易中来，“地票的生产者主要是区县一级政府”。[②]这种说法在地票发展现阶段有其合理性，但是从地票制度的长远发展以及在土地要素市场化的驱动下，地票交易完全市场化是一种必然趋势，这就要求农民以及村集体组织对地票交易活动的参与度需要进一步提高，因此关于地票交易合同的主体分析应当包含农民以及村集体组织。地票受让方指“农村集体经济组织、法人、其他组织及具有独立民事能力的自然人”。[③]从市场与法律两个层面来看，地票出让方与受让方都属于商事主体，不存在特殊差别。鉴于现有强制性法律规定并未限定地票交易的资格主体，则实践中农民、村集体经济组织以及企业均可作为地票交易合同的资格主体。

2. 地票交易主体的权利能力

根据《民法典》第十三条、第五十七条之规定，[④]民法赋予了民事主体进行民事行为的权利能力。权利能力分一般性和具体性权利能力，“一般权利能力指作为权利和义务承担者之能力，具体权利能力指作为特定权利和义务承担者之能力”。[⑤]地票交易合同主体指向的权利能力为具体权利能力，含义为地票交易合同主体是否有资格以合同形式交易地票。强制性规定对地票交易合同主体的权利能力的规制表现为地票交易合同主体是否具备订立地票交易合同的资格能力，或者

① 黄贤宏：《论行政主体合同优先权》，《法律科学》1999 年第 4 期。

② 黄忠：《地票制度研究》，法律出版社 2019 年第 1 版，第 102 页。

③ 邱继勤、邱道持：《重庆农村土地交易所地票解析》，《安徽农业科学》2010 年第 17 期。

④《民法典》第十三条：自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力，依法享有民事权利，承担民事义务。第五十七条：法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

⑤ 杨立新：《<民法总则> 中部分民事权利能力的概念界定及理论基础》，《法学》2017 年第 5 期。

中国知网 https://www.cnki.net

强制性规定对合同主体订立地票交易合同的资格能力是否存在禁止性规定与强行性规定。

强制性规定意义下的地票交易权利内涵，可从地票取得方面来进行讨论。根据《重庆市地票管理办法》第二条第二款、第二十条第二款的规定，[①]地票可以通过土地复垦取得以及交易取得。根据《土地复垦条例》的相关规定，土地复垦“指对生产建设活动以及自然灾害损毁的土地采取整治措施并使可供利用的活动。”[②]实践中土地复垦的范围还包括农民宅基地的腾退以及企业建设开发项目用地等情况。复垦取得地票是指土地权利人通过复垦土地，经有关部门验收合格之后，该权利人可获得与复垦面积等值的地票证书。交易取得是指地票受让人通过交易从他处取得地票。大多数情况下，农民或者企业并不直接参与土地复垦，该过程通常是政府土地整治部门来完成的，并且交易一般需要在土交所完成后，由土交所安排地票转让以及地票款项分配。科斯认为，“如果交易成本为零，产权明晰是资源配置最优化的前提条件。”[③]只要地票交易合同主体享有地票的所有权，合同主体具备订立地票交易合同的权利能力就属于民法规定的应有之义。鉴于现行法律的强制性规定并不存在对合同主体交易地票权利能力的限制，那么地票交易主体享有订立地票交易合同的权利能力。

3.地票交易主体的行为能力

地票交易合同当事人的行为能力建立在权利能力的基础之上，是指“行为人具有对于事务有正常识别及能预见其行为可能发生如何效果的能力。”[④]按照此理论，地票的出让方和受让方在订立地票交易合同时，需要具备一定的意思能力以及识别能力，只要真实表达出让地票或者受让地票之意思，通过合同将其确定下来并能够预见与承担该合同所要发生的效果，那么当事人具备订立地票交易合同行为能力，该地票交易行为即为有效，这一点在司法实践中也是法官认定地票交易合同有效的重要因素。

---

①《重庆市地票管理办法》第二条第二款：本办法所称地票，是指土地权利人自愿将其建设用地按规定复垦为合格的耕地等农用地后，减少建设用地形成的在重庆农村土地交易所交易的建设用地指标。第二十条第二款：取得建设用地整理合格证备案号后，权利人可以申请初次交易；购得地票超过2年，或者因地票质权人行使质权的，权利人可以申请地票转让。

② 参见《土地复垦条例》第二条的规定。

③ Coase R.H,"The Problem of Social Cost,"Journal of Law & Economics,Vol.3,pp.1-44.

④ 王泽鉴：《民法总则》，北京大学出版社2021年第4版，第57页。

中国知网 https://www.cnki.net

强制性法律规定针对的是地票交易合同自身效力，目前不存在相应的强制性规定限制当事人双方订立地票交易合同。根据《民法典》第一百二十六条、第一百一十四条、[①]《土地管理法》第二条第三款、[②]《重庆市地票管理办法》第一条的规定，[③]地票系一种为规范文件所确认且与物权有关的财产。合法持票人享有地票所有权，以订立地票交易合同的方式，将地票转让他人是权利人自主意思表达，也是行使所有权的合法行为。然而，现实中地票供应和交易在几乎都由政府主导，合同当事人处分地票的行为能力明显受限。土交所做为政府指定的地票交易平台，系重庆市规划和自然资源局全资控股的“国有公司”。[④]政府过度介入地票交易，进行刚性管理无疑会对地票流转造成负面干预。与此同时，司法裁判中若认定合同无效并将由此引发的法律后果全部交由地票交易当事人承担，不仅会干扰地票交易合同的意思自治，同时公正裁判也并未得到体现。为使地票充分流通，交易地票的主导权还需交还到农民或者企业等市场主体手中。

综上所述，在强制性法律规定并未对地票交易主体的行为能力予以限制的情形下，依据《民法典》第二百四十条的规定，[⑤]地票作为持票人的一项合法财产，法院应尊重持票人处分财产的自由。在认定地票交易合同效力时，法院需做到“行为公正”，[⑥]摒弃简单认定合同无效的做法，仔细审查合同效力要件及当事人签订的地票交易合同是否违背了法律强制性规范，结合案件具体情况认定地票交易合同的效力，在保障当事人订立合同的行为能力和真实意思表示前提下化解纠纷。

---

① 参见《中华人民共和国民法典》第一百二十六条：民事主体享有法律规定的其他民事权利和利益。

第一百一十四条：民事主体依法享有物权。

② 参见《中华人民共和国土地管理法》第二条第三款：任何单位和个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。土地使用权可以依法转让。

③ 参见《重庆市地票管理办法》第一条：为统筹利用城乡土地资源，严格保护耕地，推动土地节约集约利用，维护农民和农村集体经济组织合法权益，促进城乡协调发展，根据《中华人民共和国物权法》《中华人民共和国土地管理法》和有关法律法规，结合我市实际，制定本办法。

④ 根据国家企业信用信息公示系统查询结果：重庆农村土地交易所有限责任公司系重庆市规划与自然资源局控股的国有独资企业，https:www.gsxt.gov.cn，最后访问日期为2022年10月18日。

⑤ 《中华人民共和国民法典》第二百四十条：所有权人对自己的不动产或者动产，依法享有占有、使用、收益和处分的权利。

⑥ 孙辙、张龑：《司法的实体公正、程序公正及法官的行为公正》，《法律适用》2022年第3期。

中国知网 https://www.cnki.net

（二）强制性法律规定对地票交易合同客体的规范

地票作为合同的交易客体是否为强制性法律规定禁止，也是法院认定地票交易合同效力的重要因素。对此点的分析还需回归地票本身的法律性质，即何为地票以及地票是否具备交易属性。地票来源于土地复垦，完成土地复垦后需“自然资源主管部门进行验收”，[①]验收合格后主管部门向土地权利人配发地票。地票还可以通过“在土交所交易获得”。[②]现有文献均认可对地票属于权利，但对地票权利的具体性质尚存争议，代表学说有“地役权说”“地票证券说”“土地开发权说”亦或“级差地租说”等，但上述观点均无法得到现行法律依据的支撑。

学者吴义茂在分析重庆地区地票交易后认为，地票应属“指标性权利”，[③]其现实载体并不是土地，而是通过行政权力介入设计出来的“票据”，确定地票实质上是一种“指标”。本文作者认为该学说较为合理，地票作为地票交易合同的客体，其能使市场主体取得竞拍土地使用权的资格，只要地票作为合同客体进行交易不违反强制性规定，那么地票交易合同有效认定就是合理的。以下就将从三个方面展开讨论：地票作为合同客体的特殊性、地票作为合同客体的财产属性、地票作为合同客体的可交易性。

1.地票作为合同客体的特殊性

本部分所要明确的是地票作为合同客体的特殊性对地票交易合同效力的影响以及该属性是否为强制性法律规定确认。地票的特殊性在于其缺乏法律层面的具体规范，地票作为合同客体也并未被强制性法律法规所禁止。依据《土地管理法》第十六条限定了用地指标的总量，笼统地确认了类似地票等用地指标权利的公法属性。实质上地票作为指标权利，系“公权力与私权利合作互补的结果，其本质属性体现为公权力与私权利的融合。”[④]这也使得地票交易合同效力问题存在认定与法律适用困难。明晰地票或指标在市场交易中的性质作用后，才能从司法实践

① 《土地复垦条例》第四十条规定：“土地权利人自行复垦或者社会投资进行复垦的土地复垦项目竣工后，由项目所在地县级自然资源主管部门进行验收，验收程序和要求依照本办法规定执行。”

② 参见《重庆农村土地交易所有限责任公司简介》，https://www.ccle.cn/page/info/detail?id=15409，最后访问日期为2022年10月18日。

③ 《重庆市地票管理办法》第二条：本市行政区域内用于地票的建设用地复垦和地票交易、使用适用本办法。本办法所称地票，是指土地权利人自愿将其建设用地按规定复垦为合格的耕地等农用地后，减少建设用地形成的在重庆农村土地交易所交易的建设用地指标。

④ 汪莉：《建设用地指标法律属性的重释与厘定》，《法学评论》2022年第4期。

中国知网 https://www.cnki.net

角度对地票交易合同效力进行准确判断。随着我国市场经济逐渐发展完善，公有经济与私有经济产生耦合效应，两者不时发生融合与互相转化。这种现象在土地经济方面表现得尤为明显。在市场主导的发展理念之下，地票交易需要兼顾私益和公益的。首先，地票交易合同是独立的民事行为，在没有其他强制法律规定的前提下，对其效力认定应当依据民法。而根据民法的相关规定，地票交易合同并不存在无效或效力瑕疵情况。其次，地票本就属于持票人的私有权益，持票人通过合同转让此种权益是符合民法规定的。最后，地票本就是用地指标市场化的产物，那么持票人与他人达成地票转让协议也属于该制度的应有之义。在司法实践中需要做到裁判审理与政府管理割席，保持司法的独立性与公正性。法官可将地票交易行为视作地票权益对价转移，其不等于形式上将地票转让予他人，而是与他人共享地票权益，在满足自愿等价交换的情况下，让与者与地票做权益转让。

未来以政府行政手段计划性调整和市场主体意思自治达成交易地票二者的有机结合是发展趋势，地票作为合同标的具有特殊性，但并非法律所禁止交易的标的，在以合同方式进行地票交易时，应兼顾公法利益，同时最大程度保障合同主体的私法权益。

2. 地票作为合同客体的财产属性

地票作为合同客体，其财产性质主要表现为地票的经济价值和这种经济价值是否能够直接变现两方面。关于第一个方面，地票属于土地权利的一部分，而土地权利，例如土地承包权、地役权、建设用地使用权等，一般均具备较高经济价值。地票作为土地权利或者土地权利的衍生产物，其应当也是具备经济价值的。这种经济价值一般通过两种途径实现，即土地建设成本的抵扣与农民所获得复垦收益。地票作为一个连接点，连接了复垦增值收益对农民扶助与企业入场购地，并使得二者嵌套衔接，从这个角度上讲地票具有财产性。至于地票能否变现，根据已公开数据显示，2021 年度 1 月份至 9 月份，“成交地票 15407 亩、31.14 亿元，均价 20.21 万元/亩，其中拍卖成交 10603 亩、均价 20.28 万元/亩。”[①]2022 年 10 月，“地票每亩的成交价格为 19.8667 万元/亩”，[②]2022 年 7 月，成都市土

① 《重庆农村土地交易所 2021 年三季度农村产权流转交易市场运行情况通报》，https://www.ccle.cn/page/info/detail?id=15055，最后访问日期为 2022 年 12 月 18 日。

② 《重庆农村土地交易所有限责任公司地票成交公告第 202217 号》，https://www.ccle.cn/page/info/detail?id=15818，最后访问日期为 2022 年 11 月 20 日。

中国知网 https://www.cnki.net

地储备中心出让的指标价格为“30 万元/亩”。[①]就市场反馈来看，地票具有财产价值，地票交易的并不是地票证书，而是地票上记载的土地权利，这种权利在重庆地区表现为地产开发企业竞拍土地使用权的入场资格，其财产属性已经得到了市场高度认可。

地票作为合同客体与人格权利不同，其并非一种天然权利，而是政府在调整土地市场时通过行政手段构造的权利。通过各地的地票交易数据已经能够说明地票未被强制性法律规定禁止交易，其作为交易客体在多地均有交易记录，且成交价格已充分确认其具有较高的财产属性。

3. 地票作为合同客体的可交易性

地票作为合同客体虽未被法律所禁止，但也有不少人认为类似地票的土地指标权利不可交易，主要原因在于根据《跨省域补充耕地国家统筹管理办法》《城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂管理办法》等文件规定类似地票的土地指标需要经由政府“自行平衡”，[②]不得擅自交易。尽管如此，在各地实践中地票或者用地指标交易已然是一种常态，最典型的就是重庆地区的地票交易制度。上文地票交易相关数据印证了地票的可交易性及财产属性，还需要明确的是地票是否可以作为交易合同的客体。在市场背景下，政府需要通过市场机制来提高土地利用效率和优化土地布局，地票交易则是提升土地利用效率的具体方式。《重庆市地票管理办法》第三十三条规定了新增经营性用地属于农转非的，[③]企业必须使用地票才办理，这亦从侧面印证了上述说法。政府利用程序规定垄断了购地门槛，将资本辐射效力投射到城郊或者远郊地区，带动农村落后地区发展，这也是地票制度创设的初衷。地票交易利于土地市场融资，一般企业拍得土地后需要向政府缴纳土地出让金以及土地复垦费用，但在取得地票之后，地票能够为企业在一定程度上抵扣上述用地成本，无需再向政府足额缴纳上述费用。《地票管理办法》

① 《建设用地指标挂牌公告》，https://www.cdaee.com/www/pro/jyxm_zb.shtml，最后访问日期为 2022 年 10 月 18 日。

② 《城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂管理办法》第三条第二款：（二）明确范围，确定规模。坚持耕地占补平衡县域自行平衡为主、省域内调剂为辅、国家适度统筹为补充，明确补充耕地国家统筹实施范围，合理控制补充耕地国家统筹实施规模。

③ 参见《重庆市地票管理办法》第三十三条第一款：新增经营性建设用地（含商业、旅游、娱乐、商品住宅等用地）办理农用地转用手续的，应当使用地票。其他新增建设用地可以使用地票办理农用地转用手续。

中国知网 https://www.cnki.net

第十三条同时也规定了地票收益权还可向金融机构融资。[①]此外，持票主体不同，地票交易体现内涵也不同。农民身份在城镇化中，由农村居民向城镇居民转变，但城镇与农村在物价水平上有一定差异，农村居民往往需要资金完成过渡。通过与政府签订土地复垦协议，农民将复垦的地票出让给政府以获得收益。这种收益现阶段更多的体现为农民因被占地或征地所获的补偿，故也有观点认为“本质上农民并未实际参与地票交易。”[②]而对于有用地需求的企业而言，地票交易是入场竞拍土地的资格与手段。地产开发企业的用地需求与农民的收益需求促成了地票交易，同时政府构建了地票交易市场，这也表明地票交易为政府许可，且不需要履行任何行政审批，在法律层面地票可自由交易。

综上，地票作为交易客体虽特殊但并未被强制性法律规定所禁止且具有较高的财产价值，加之我国现行法律规范并未规定地票交易的具体方式，强制性法律也未对地票作为合同客体的予以规制，故地票出让方与受让方以合同方式进行交易符合“法无禁止即可为”的原则，地票可以作为合同客体进行交易。

（三）强制性法律规定对地票交易合同内容的规范

地票交易合同并非《民法典》中的有名合同，其属于非典型合同。《民法典》对“民事法律行为的规定和合同总则，对非典型合同均有适用余地”，[③]故有学者认为对于非典型化合同应当做“类型化处理”。[④]因为地票本身较为特殊，这就意味着地票交易需要特殊方式进行，以满足地票行政管理需要。基于此点，在讨论地票交易合同是否违背强制性法律规定，需审查地票交易合同内容构成的基本要素的合法性。普通民事合同通常包括“债务人给付行为之内容（义务之内容）应为给付行为的时间和地点是否得分期给付等与给付样态相关的问题违约的处理及合同关系消灭的事由等等。”[⑤]按照此种说法，对地票交易合同内容构成基本要素的分析应当从地票交易起始以及地票交易合同关系结束两个时间维度展开。从地票交易合同自由、地票交易价款合理、地票交易合同履行与违约责任方面审查认定地票交易合同内容所具有的共性及是否违反强制性法律规定。

① 《重庆市地票管理办法》第十三条：复垦项目地票收益权可以依法向金融机构申请融资。

② 黄忠 ：《地票制度研究》，法律出版社 2019 年第 1 版，第 137 页。

③ 韩世远：《合同法总论》，法律出版社 2018 年第 3 版，第 73 页。

④ 殷玥：《论非典型合同及其法律适用问题》，《广西社会科学》2022 年第 10 期。

⑤ 陈自强：《民法讲义Ⅱ契约之内容与消灭》，法律出版社 2004 年版，第 46 页。

中国知网 https://www.cnki.net

1. 地票交易自由

地票交易合同在不违反强制性法律规定的情况下，其内容选择应当是自由的，这才符合法无禁止皆自由的原则。所谓合同自由应当“包括了缔结合同自由、选择合同相对人自由、决定合同内容自由、变更和解除合同自由、选择合同方式自由等五个方面”。[①]地票交易合同系双方当事人基于意志自由经过充分协商，达成意思一致的结果。有学者认为“既然合同自由意味着合同当事人自主确定法律关系构成的可能性，那么合同自由原则在逻辑构造上应包含着一个由法律规范所承认的、当事人根据自己的意思通过合同来追求并实现其法律效果的能力。”[②]这种合同自由所包含的能力表现在合同内容是当事人自愿选择的结果，《民法典》第五条以及《重庆市地票管理办法》第三条都对交易自愿原则进行了确认。[③]在排除其他非法因素干扰的情况之下，比如市场行为的异化，垄断、欺诈、乘人之危等，双方基于市场地位平等、交易公平，自愿达成共识并订立地票交易合同，这便是当事人合同自由的表现。

地票交易合同的自由应当在强制性法律规定的范围之内，此时合同效力才能够得到司法的认可与支持。法官主要从两个方面来审查地票交易合同自由的合法性，第一，当事人依据合同自由所订立的合同内容符合强制性规定；第二，合同当事人意思的自由表达符合强制性规定。就第一个方面来讲，效力强制性规定的主要功能仅限于对合同本身效力作评价，无法限制当事人订立合同的自由。假设当事人订立的地票交易合同被效力强制性规定评价为无效，这也仅针对的是合同效力问题，并不妨碍当事人缔约自由。另一方面，在地票交易合同的意思表达层面可分为两个部分。第一个部分为当事人对合同本身的真实意思表达，包括对合同内容、合同形式以及合同主体的确认，第二部分主要指的是当事人对于合同法律效果的预期，具体为当事人是否能够预见合同所应取得的法律效果。就地票交易所订立的合同，目前尚无直接的明文法律规范对该类合同效力作禁止性或者限制性规定，对地票市场化规范文件仅有《重庆市地票管理办法》，该规范文件属

① 张能宝：《论合同自由原则的限制》，《人民司法》2006 年第 9 期。

② 张学哲：《消费者撤回权制度与合同自由原则——以中国民法法典化为背景》，《比较法研究》2009 年第 6 期。

③《地票管理办法》第三条：地票管理应当遵循自愿复垦、公开交易、依规使用、收益归农的原则。

《民法典》第五条：民事主体从事民事活动，应当遵循自愿原则，按照自己的意思设立、变更、终止民事法律关系。

中国知网 https://www.cnki.net

于地方性规章，其强制性约束力是否具有能够直接判断民事合同的法律效力尚处存争议。法院认定合同效力时，需要明白“任意性规定和补充性解释的界限，并在与任意性规定预设事实不符的领域做补充性解释”。[①]即在对地票交易合同的效力认定时，法院所作出的补充性解释应为合同有效。

订立合同的当事人对地票交易合同的有效性并不具有清晰直观的判断，加之不存在地票交易合同的禁止性法律规定，那么地票交易合同在市场条件下就具有自由性，则地票作为合同标的可进行自由交易。

2.地票交易价格的限定

地票交易涉三农以及土地问题，因此地票交易价款的约定较为重要。地票成交以及地票所产生的收益事关农民转型过程中的保障问题以及土地市场正常秩序，需要对地票交易的价格进行限定。根据《重庆市地票管理办法》第二十一条的规定，地票交易价格不应低于地票“最低保护价格”。[②]2022 年 11 月 22 日，重庆农村土地交易所有限责任公司发布的地票公开交易公告，“地票交易价格不得低于 298 元/平方；19.8667 万元/亩”。[③]此价格即为地票通过公开形式交易的最低成交价。双方当事人通过合同形式交易地票需要考虑价款问题。在一个完全的市场中，商品价格会根据供需关系在一定区间之内浮动，但目前地票市场尚处于发展阶段初期，市场不充分也不完全，地票供应与需求会呈现一定的错位脱节，考虑到自愿弃地进城农民的保障问题，政府设置了地票交易最低限价。在一定程度上，地票交易最低价格实际影响合同效力。故当事人在订立地票交易合同时以低于限价进行交易，无论是否出于出让方和受让方的自愿，这笔交易都可能被认定不具有法律效果。值得注意的是，低于限价的地票交易合同在实践中可能并不存在。在市场环境中，地票交易合同的出让方往往会通过各种渠道获取地票交易的市场价格信息，希望通过地票交易获得较大利润回报。经过上文案例的梳理也可表明，实践中地票交易合同的数额一般是要远高于政府最低限价的，这就意味着地票交易价格的限定已在实践中被广泛认可并已实际履行。

---

① 赵文杰：《论法定解除权的内外体系——以<民法典>第 563 条第 1 款中“合同目的不能实现”为切入点》，《华东政法大学学报》2020 年第 3 期。

② 《重庆市地票管理办法》第二十一条：市国土资源主管部门应当制定并公布地票交易最低保护价格。地票交易起始价格不得低于最低保护价格。

③ 《重庆农村土地交易所有限责任公司地票公开交易公告（渝农地司告字[2022]7 号）》，2022 年 11 月 11 日，https://www.ccle.cn/page/info/detail?id=15845，最后访问日期为 2023 年 1 月 2 日。

中国知网 https://www.cnki.net

3. 地票交易合同的履行

地票交易合同的履行必然会涉及地票交付。在地票交易的二级市场中，地票买受人通常为存在用地需求的个人以或企业。有观点认为，地票交易方式可具体表现为三种模式：持票人直接把地票出售给不同层次的地票需求者；持票人直接把地票出售给政府机构，政府组建地票二级交易市场，地票需求者直接在政府地票交易平台购买地票；通过中介机构出售地票。[①]通过签订地票交易合同交易地票的形式更加符合第一种交易模型。如何进行交付是这种交易模式的难点。其他两种交易类型交付比较简单，通过政府机构交易地票的，政府帮助出让人完成地票交付；通过中介机构的，中介机构会帮助委托人完成地票交付。但出让人自行出让地票，如何交付地票需要详细分析。地票并非和普通货物一样可以直接交付，地票的物理存在表现为纸质证书，而实质价值应是一种土地权利凭证，买卖方交易的是地票所记载的用地指标。此种指标权利在现行制度下还需要到有关部门进行“登记备案制度”，[②]完成登记之后才发生权利转移，依据《重庆地票管理办法》第二十条规定了由“土资源主管部门向购得人核发地票证书”。[③]类似于不动产所有权变更登记，鉴于地票权利以记载内容为准，非经过变更登记的地票交易可能会存在重大效力瑕疵，如果未及时变更可能会导致大量无序地票交易行为，扰乱地票交易市场。该办法规定表明政府希望强化对地票交易的管理，政府不希望地票交易行为泛化，导致引发市场风险。地票交易合同在签订时即生效，但因缺乏按照强制性规定办理地票变更登记手续，在司法实践中的一旦产生地票交易合同纠纷，该合同本身极可能因无法或者未完全履行变更登记手续而被认定无效。即便认定合同有效也并不代表该合同就是可以直接履行的，在现行《重庆地票管理办法》的规定下，虽然未禁止地票交易合同行为，但其对地票转让是具备程序性规定的，私主体之间地票交易合同的履行很可能不具备现实基础。

地票交易合同的履行虽并非本文讨论重点，但认定合同有效或无效之后对合同主体权益的保护尤为重要，例如地票交易合同一旦无法履行，那么是否可以通过违约责任来保护合同主体权益。地票交易合同效力认定对地票交易合同违约责

---

① 参见马智利、陈锋、马敏达：《重庆地票二级市场交易机制探析》，《江苏农业科学》2014 年第 10 期。

② 覃琳、胡渝清、叶涛：《浅谈地票交易二级市场构建问题》，《江西农业学报》2014 年第 11 期。

③ 《重庆市地票管理办法》第二十条：初次交易或者转让完成后，市国土资源主管部门向购得人核发地票证书，记载权利内容。

中国知网 https://www.cnki.net

任的实现影响较大。违约责任应当分为违约行为与违约后果。所谓的违约行为即合同当事人存在违反合同约定的行为。与买卖合同类似，地票合同违约行为主要表现为受让方未按约支付价款或出让方未适当交付地票，亦或者“地票出让方怠于办理地票登记”。[①]违约行为一旦发生就需要违约人承担相应的违约责任。“违约责任有其质的规定性，其责任方式有强制履行（含继续履行、修理、重作、更换）、支付违约金、赔偿损失。”[②]所谓责任方式指违约后果。地票交易合同再继续履行已无可能的情况下，支付违约金或赔偿损失便是承担违约责任的通常方式。违约金是预先约定在合同之中的，数额视当事人合意而定，而赔偿损失因其自身不可预见性，数额往往由当事人协商或者法院裁判来决定，需要注意这里的赔偿损失其中应当包含地票价款的占用利息。地票交易违约责任的约定关于当事人的合同权益是否能够得到有效保障，法院认定地票交易合同无效可能会导致地票交易合同事先约定的违约责任化为一纸空谈。

综上，在满足强制性规定对地票交易要求的前提下，当事人依据交易自由订立的地票交易合同需在形式上符合《民法典》第四百七十条规定的合同基本要素，同时地票交易价款也不得低于当地土地资源主管部门公布的地票交易最低保护价格，这就为地票交易合同被法院认定有效提供了裁判基础。

① 重庆市沙坪坝人民法院(2019)渝 0106 民初 10671 号民事判决书。

② 崔建远：《违约责任探微》，《法治研究》2022 年第 6 期。

中国知网 https://www.cnki.net

三、社会公共利益对地票交易合同效力认定的影响

《民法典》第一百五十三条第二款规定了违背公序良俗的民事法律行为无效。公序良俗主要为公共秩序以及善良风俗两个方面。公共秩序一般包括国家利益、社会经济秩序和社会公共利益，而善良风俗则一般包括社会良好风尚、社会公德和商业道德。在（2020）渝民申 949 号案件中，法院认为原被告口头订立的地票交易合同损害了社会公共利益，因此认定案涉口头合同无效。这也说明在司法实践中，社会公共利益是法院对地票交易合同效力认定的重要判断因素。

目前，无论是学界还是实务界对社会公共利益的学说仍然存在争议。从概念上讲，社会公共利益一般指“‘不特定多数人的利益’或者‘不特定多数社会成员的利益’”。[①]《宪法》第十条第三款[②]、第十三条第三款规定了社会公共利益，[③]但是并未对社会公共利益的内涵以及范围作具体定义。有学者认为依据《宪法》第十四条第三款可将国家、集体和个人的利益作为社会公共利益的三种分类，[④]这种说法值得商榷。随着社会发展不断变得复杂，行为人动机与行为选择的复杂性导致各种利益互相纠缠交织，使得社会公共利益实质内涵远不止国家、集体和个人利益的简单相加能够涵盖的，《宪法》第五十一条也从侧面印证了这一说法。[⑤]“社会公共利益不同于集体利益或者群体利益，是一种具有对不特定多数人整体的普遍性价值，而不是局部的、特殊的利益，就只能是特定的集体利益、群体利益，而不能上升到一般性的普遍性的社会公共利益。”[⑥]在我国法律中的公共利益本就是一种抽象概念，其内容需要“弹性地依据社会、国家法秩序的价值概念来进行判断。”[⑦]《民法典》第一百三十二条规定了民事主体不得利用民事权利损害

---

① 兰楠：《个人信息保护法中的社会公共利益》，《国家检察官学院学报》2023 年第 1 期。

②《中华人民共和国宪法》第十条第三款：国家为了公共利益的需要，可以依照法律规定对土地实行征收或者征用并给予补偿。

③《中华人民共和国宪法》第十三条第三款：国家为了公共利益的需要，可以依照法律规定对公民的私有财产实行征收或者征用并给予补偿。

④《中华人民共和国宪法》第十四条第三款：国家合理安排积累和消费，兼顾国家、集体和个人的利益，在发展生产的基础上，逐步改善人民的物质生活和文化生活。

⑤《中华人民共和国宪法》第五十一条：中华人民共和国公民在行使自由和权利的时候，不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利。

⑥ 同引注 1。

⑦ 胡建淼、邢益精：《公共利益概念透析》，《法学》2004 年第 10 期。

中国知网 https://www.cnki.net

社会公共利益，[①]此条为禁止性规范，只要民事主体行使民事权利违反此条规定的，该行为应当为无效行为，不发生任何法律效果。社会公共利益作为司法中认定地票交易合同效力的重要考量因素，一旦地票交易合同被认定损害社会公共利益，那么地票交易合同则会被认定为无效合同。尽管违反社会公共利益是法院认定地票交易合同无效的主要理由之一，但由于法律对社会公共利益并未作明确规定，法院依据此理由一律认定地票交易合同无效，可能会存在滥用裁量权的嫌疑。在司法实践中对社会公共利益进行界定较为困难，但法院在审理时却难以避免“对‘公共利益’概念以及范围进行法律界定，以便解决当前法律解释中空泛化的问题”。[②]既然如此，法院在分析社会公共利益对地票交易合同效力认定影响时，就应在裁判说理部分界明社会公共利益的具体内容与范围。

需要厘清的是，地票交易所影响的社会公共利益范围是否应包括腾退土地的农民权益。有说法认为对农民而言，通过合同形式交易地票会导致农民无法取得其中土地的大部分增值利益，失地或者失票的农民权益无法得到有效保障。农民由于市场价格信息不透明、缺乏专业知识等原因，在地票交易市场中处在价格弱势地位，不具备与其他市场主体讨价还价的能力。实际上这种说法存在问题。首先，农民仅依靠自身是不具有相应能力去完成土地增值的，并且农民在土地流转交易过程中并不占优，也不具备从增值利益中取得更大分成的物质基础。再者，农民基于自身真实的意思表达，通过交易合同取得了地票交易价款，且农民完成复垦后并不必然失去住所，自愿复垦的农民大多具有城镇居所以及其他稳定工作。最后，农民通过订立合同转让地票，其作为理性的经济人在此交易过程中势必会想尽办法通过各种渠道去了解地票的市场价格，所以在这种情况下农民不太可能以明显低于市场价格去交易地票，其转让价格甚至还会高于地票市场均价。故地票交易合同所影响的社会公共利益并不包括出让地票的农民权益。

基于对法院裁判理由的提炼与总结，社会公共利益对地票交易合同效力认定的影响应当从以下三方面展开分析：地票交易政策、地票交易秩序、其他地票交易主体的合法利益。

（一）地票交易政策中的社会公共利益要求

有学者认为政策“就是社会为满足其公众认可的社会需求而制定和实施的各

①《中华人民共和国民法典》第一百三十二条：民事主体不得滥用民事权利损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

② 魏纪珍：《土地征收制度改革中农民土地权益的法律保护》，《农业经济》2019 年第 12 期。

中国知网 https://www.cnki.net

种措施、计划、方案、法律、制度”。[①]政策系政府为了达到某种社会公共管理目标而制定的，其本就具有较强的社会公共属性，同样也是政治层面对社会公共利益诉求的一种回应。尽管政策文件在司法实践中也可作为法院裁判依据，但是引据政策文件进行裁判存在前提，即对某一法律纠纷不存在明文法律规范时，如果政策对此有规定的，则法院可以依据相关政策进行审理裁判。与政策相比，法律具有适用优先性，只有法无明文之规定才能适用政策。存在较多地票交易合同纠纷的案例，法官在审理时引据了政策进行裁判。这说明了两个方面问题：第一，地票交易或者指标交易合同并无现行法律规范；第二，法院引据政策具有任意性，即引据政策内容并不规范且引据政策内容往往属于宏观性政策，对地票交易的指向性不强。既然政策因素在实践中影响法院对地票交易合同效力的判断，则有必要对地票交易合同是否违背相关政策规定作深入分析。地票交易合同涉及土地权利市场化流转，可以从国家与地方两个层面对地票市场交易的相关政策规定进行梳理分析。

1. 国家层面的政策梳理分析

就国家政策方面，2017 年中央发布了《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》，文件规定要将“耕地保护与市场机制相结合”，[②]强调运用市场手段完成耕地保护。随后，十八大在《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》文件中提出要“使市场在资源配置中起决定性作用”。[③]作为我国发展行动总纲文件，该文件明确了市场机制在我国资源配置中的重要性。按照该文件的指导精神，市场主体积极动用市场手段来对土地资源进行合理配置与该文件精神是符合的。更进一步来讲，地票交易合同作为市场机制配置指标资源的一种表现形式，当事人通过订立合同交易地票行为与该文件的精神也是契合的。2020 年，中央继续发布《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机

① 杨伟民：《社会政策研究的开放性和挑战性》，《中国人民大学学报》2004 年第 2 期。

② 参见《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》：充分发挥市场配置资源的决定性作用和更好发挥政府作用，实现耕地保护与经济社会发展、生态文明建设相统筹，耕地保护责权利相统一，发布日期 2017 年 1 月 9 日。

③《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》：紧紧围绕使市场在资源配置中起决定性作用深化经济体制改革，发布日期 2013 年 11 月 15 日。

中国知网 https://www.cnki.net

制的意见》提出“指标跨区域交易机制。”[①]上述文件旨在为土地资源进一步市场化提供政策上的支持与背书，与土地权益相关的地票交易也应当包含在此政策大框架之内。2022 年，中央发布了《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》，文件指出要“破除妨碍各种生产要素市场化配置和商品服务流通的体制机制障碍，降低制度性交易成本。”[②]近年来，中央总体经济政策呈现出推动资源要素市场化改革的趋势，特别是在土地资源方面体现的较为明显。那么，地票的市场交易自然需要顺应市场化改革趋势。况且，地票交易合同本就是市场机制在地票交易环境下自我运行与调节的表现形式，通过合同交易地票能够丰富地票交易形式，降低地票交易所带来的制度成本，极大提高地票的市场流通效率，这与国家倡导市场化改革的政策精神是契合的。

2. 地方层面的政策梳理分析

就地方政策方面，2010 年重庆市政府在《重庆市统筹城乡发展土地管理改革 2010 年工作方案》提到需要进一步“扩大地票交易，完善地票交易机制”，[③]这表明彼时地票交易在市场规模以及交易手段上仍有待丰富。同年，重庆市政府在《重庆市人民政府办公厅关于加快推进全市统筹城乡改革试点示范工作的通知》文件中提出“探索以地票入股参与项目建设的机制。”[④]这表明地票交易形式进一步得到优化。2013 年，重庆市政府发布了《关于进一步加强交易场所监督管理的意见》，意见指出要“持续深化地票制度改革试验”。[⑤]2019 年，重庆市政府出台了《重庆市人民政府关于促进乡村产业振兴的实施意见》，该文件提出“探索完善‘地票’制度”相关意见。[⑥]同年出台了《重庆市规划和自然资源局关于历史遗留废弃矿山复垦指标交易有关事项的通知》，该文件第二部分提出“依规有序组织指标交易”。

①《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》：探索建立全国性的建设用地、补充耕地指标跨区域交易机制，发布日期 2020 年 3 月 30 日。

②《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》：进一步降低市场交易成本。破除妨碍各种生产要素市场化配置和商品服务流通的体制机制障碍，降低制度性交易成本，发布日期 2022 年 3 月 25 日。

③ 《重庆市统筹城乡发展土地管理改革 2010 年工作方案》，发布日期 2010 年 1 月 29 日。

④ 《重庆市人民政府办公厅关于加快推进全市统筹城乡改革试点示范工作的通知》，发布日期 2010 年 7 月 26 日。

⑤ 《重庆市人民政府<关于进一步加强交易场所监督管理的意见>》，发布日期 2013 年 6 月 7 日。

⑥ 《重庆市人民政府关于促进乡村产业振兴的实施意见》，发布日期 2019 年 12 月 31 日。

中国知网 https://www.cnki.net

[①]通过上述梳理可见，重庆市政府就地票交易出台了一系列政策措施，这些措施旨在推进市场化改革，完善市场机制并实现市场多元化发展。通过梳理分析可知，上述政策文件并没有直接禁止以合同形式交易地票，反而使用“积极探索”“试点”“市场”等词语鼓励对相关土地资源进行市场化交易，这也表明法院通过政策引据来证成地票交易合同无效并无说服力。法院认为地票交易需要受到政府组织调控，遵循相应的市场秩序，这一点确实为相关政策文件所确认，但这不能推断出地方政策文件禁止地票交易合同。法院仅以违反政策关于地票交易的规定为由，认定地票交易合同无效缺乏说服力，同时法院认定地票交易合同无效与相关政策文件精神相悖，不利于地票交易市场发展。

综上，无论从国家政策亦或是地方政策均未对地票交易合同作禁止性或限制性规定。作为对社会公共利益诉求的具体回应，相关政策文件实则倡导地票交易推进市场化改革，而地票交易合同作为地票市场发展的具体表现形式与政策文件的指导精神相符，并未损害政策文件中所体现的社会公共利益要求。

（二）地票交易秩序中的社会公共利益要求

人类社会想要得到长足发展，就需要确立相应的秩序。博登海默认为秩序指的是“社会进程与自然进程中都存在着某种程度的确定性、一致性和连续性”。[②]而市场秩序指“市场运行状态的一种客观反映，与市场中多元行为主体的行为选择之间形成必然的因果关系”。[③]良好的公共秩序是维护社会公共利益的必然要求，地票交易秩序作为社会公共利益的一部分，则良好的地票交易秩序有利于保障社会公共利益。在司法实践中部分法院认为地票交易合同扰乱了地票交易秩序，同时也损害了社会公共利益。例如，在（2017）渝 03 民终 378 号案件中，法院认为原被告之间签订的地票交易合同破坏了地票交易秩序，因此认定双方地票交易合同无效。同样的，在（2019）0106 民初 10671 号案件中，法院认为原被告订立的地票转让协议破坏了指标交易秩序并认定该协议无效。再者，在（2019）渝民申 949 号案件中，法院认定为地票交易合同扰乱了地票交易秩序并损害了社会公共利

① 参见《重庆市规划和自然资源局关于历史遗留废弃矿山复垦指标交易有关事项的通知》，发布日期 2019 年 7 月 30 日。

② 博登海默：《法理学——法律哲学与法律方法》，邓正来译，中国政法大学出版社 2004 年版，第 227 页。

③ 张继亮、王映雪：《市场秩序的经济发展价值及伦理建构的社会资本路径》，《广西社会科学》2019 第 7 期。

中国知网 https://www.cnki.net

益。地票交易合同是否对地票交易秩序造成负面影响，取决于地票交易合同主体是否遵照市场准则，进行合理的市场行为。良好的地票交易可以表现为以下几个方面：首先，提升地票市场效率；其次，减低地票交易成本；最后，促进地票市场发展。以下对上述方面展开深入分析，审视地票交易合同是否扰乱地票交易秩序。

1. 地票交易效率

本文所要讨论的地票交易合同范围限于企业、农民间订立的地票交易合同。此种地票交易合同本就是在市场机制下，理性经济人合理选择地票交易方式而产生的。双方当事人通过协商一致，订立合同直接完成地票交易，极大地提高了地票流通速度。地票交易合同使地票的所有发生转移，在没有让市场中任何主体受到损害的前提下，让地票交易合同至少一方主体获得地票交易收益，其对地票资源的分配达到了帕累托最优效率。而地票流通效率的提高对地票交易秩序具有积极影响，并非破坏或者扰乱了地票交易秩序。地票交易合同不但不会降低地票交易的效率，反而能够提升地票交易效率。

地票交易合同能够提高地票交易效率，强化地票交易秩序，但同时也需要厘清地票交易合同产生地票交易秩序风险的可能性。极度追求效率表现为效率主义，“效率主义在价值逻辑上往往表现为个体理性与工具理性，即重视效率而忽视公平，重视经济效益而忽视社会效益”。[①]市场主体的逐利本性决定了其追求短期利益的最大化，会竭尽所能地在市场活动中处于绝对优位，进而谋取利益。不可否认的是，地票交易合同可能会引发地票交易秩序紊乱的风险，难免在地票交易市场中存在投机分子会动用资金去大量收购地票，以谋取暴利。但同时也需要认识到地票交易合同造成这种秩序风险的可能性较小。原因在于地票每亩的价格目前大约在 20 万左右，要大量收购地票势必需要庞大的资金，大规模地筹集资金与收购地票，且不论是否会受到行政机关的高度关注，这一行为本就需要付出极高的操作成本。即使交易成功，后续地票落地变现与政府监管等问题亦会对地票收购者回收成本造成相当大的阻碍。综上，故地票交易合同能够提升地票交易效率，维护地票交易秩序。

① 张继亮、王映雪：《市场秩序的经济发展价值及伦理建构的社会资本路径》，《广西社会科学》2019 第 7 期。

中国知网 https://www.cnki.net

2. 地票交易成本

地票交易成本产生于人们进行地票转让的过程之中，具体表现为地票交易主体选择实施某种地票交易行为所对应的成本支出。“个体理性所导致的复杂的行为动机可能使交易主体在交易过程中发生行为偏离，纠偏行为所付出的代价就越大，交易成本就越高”。[①]按照此说法，地票交易方式越是简单，地票交易主体付出的地票交易成本就越低。地票的取得与转让存在较大交易成本，这种交易成本更多的是一种制度性成本。地票权利是一种市场准入性资格权利，其“取得乃是基于政府对土地复垦和建设用地增减挂钩的许可而授予原建设用地使用权人的一项独立权利”。[②]获得地票并不意味者将直接获得建设用地使用权，地票权利人只是具有了建设用地使用权的参与拍卖资格，持票者将被允许参加某些国有土地使用权对外转让的入场。房地产企业为了在短时间内获得土地使用权，往往会积极参与购买地票，但依据普通的地票交易程序，需要耗费相当长的周期去获取地票，并且地票的落地也需要较多时间，这无疑会导致企业利用地票变现的市场成本增加。再者，出于地票交易“市场失灵的存在可能导致市场配置资源无效状态”，[③]政府几乎全程参与和管理地票落地的过程，虽然这一点可以排除地票交易市场的异化，例如倒卖地票等行为，但同时加大了地票交易的成本付出。地票作为用地指标并非土地使用权，其亦不具体指向某一地块，取得地票后仍需要等待地票落地并办理相关手续，在落地过程中房地产企业还可能需要与其他企业竞争建设用地使用权，这就为企业交易地票产生了极大的交易成本。为了降低地票的交易成本，有的房地产企业直接通过订立合同或者协议向其他持票的企业购买地票，这其实就是市场机制自发降低交易成本的一种表现。法院此时一旦认定地票交易合同无效反而会在一定程度上提高企业间的地票交易成本，并且这种成本对于双方当事人都是无法挽回的。综上，地票交易合同能够降低地票交易的成本。

3. 地票市场发展

地票交易市场想要得到良好发展，就需要保持良好的地票交易秩序，而良好的地票交易秩序离不开对地票交易市场的管理与整治。根据国土资发〔2003〕49

① 张继亮、王映雪：《市场秩序的经济发展价值及伦理建构的社会资本路径》，《广西社会科学》2019第7期。

② 张先贵：《地票交易的法律性质及其规制》，《南京农业大学学报（社会科学版）》2015年第4期。

③ 许明月：《论农村土地经营权市场的法律规制》，《法学评论》2021年第1期。

中国知网 https://www.cnki.net

号文件，土地市场秩序管治范围包括：“土地管理和土地交易、使用情况；非法占地、非法入市行为。”[①]根据此份文件可知，虽然地票交易合同并非土地秩序的整治对象，但地票交易合同是否促进地票交易市场良好发展，取决于法院对其的效力认定，具体从以下几个方面展开分析：

其一，地票出让方与受让方之间交易地票的制度成本需要进一步降低。目前，造成地票交易高成本的主要原因在于行政机关基于自身职能，主导整个地票交易市场。政府作为地票的主要生产者，控制着市场上的地票数量，同时深度介入市场主体的地票交易活动。地票市场所呈现出的样态在一定程度上体现了行政计划与市场调节双重价值理念。政府机构试图将地票交易统一化，同时将地票交易方式与证券交易一样程序化并排斥以合同交易地票的方式，但是“证券交易市场也并不绝对排斥场外合同交易”。[②]政府机构对地票交易的管控，进一步提高了地票交易的制度成本。在司法层面，行政管控对合同效力认定的影响表现为法院认定私主体之间的地票交易合同无效，但政府出于职能目的转让、置换地票，甚至出借地票等行为的效力均得到法院认可。法院裁判的两面性同样会提高合同当事人间的地票交易成本，甚至可能直接导致地票交易合同无法履行。地票交易合同能够极大降低合同主体的地票交易成本，上文对此已经赘述，故认可地票交易合同的效力无疑为地票交易合同提供司法层面的合法路径，减少地票交易产生的交易成本。

其二，要尊重和保护地票交易主体的合法权益。法院认定地票交易合同无效实际上向地票交易市场发出了信号，该信号表明司法并不承认非程序性的地票交易行为。这就导致地票交易合同存在失效风险，地票交易合同效力一旦被认定无效，势必会导致地票二级交易市场秩序受损。这虽然不至于让地票交易合同主体直接放弃通过订立合同交易地票的方式，但是会使其谨慎考虑地票交易合同存在的司法风险，最后的结果为地票意向交易者对地票交易合同预期评价降低，合同交易地票也将不会是交易首选方式。毕竟地票交易主体并不会冒着合同被无效的风险向地票出让方支付地票对价。法院认定地票交易合同无效，无论是对合同当事人还是对地票交易市场的发展都会导致损害。故法院对地票交易合同效力的认定更多的应当从保护当事人权益角度着手，对合同效力问题进行审慎考量。

---

① 《关于印发<进一步治理整顿土地市场秩序工作方案>的通知》：二、治理整顿的范围和主要内容为：土地管理和土地交易、使用情况；非法占地、非法入市行为。

② 黄忠：《地票制度研究》，法律出版社 2019 年第 1 版，第 57 页。

中国知网 https://www.cnki.net

其三，地票市场公平。地票交易合同是否会妨害地票交易的公平，此点有待商榷。认定地票交易合同妨害地票交易的公平的主要论据在于，地票交易为公开场内交易，而地票交易合同是非公开的，其他交易者无法得知相关地票的交易信息，更没有渠道进行竞价交易。公开交易所遵循的是交易标的所面对的为不特定的市场主体，此种条件下交易标的信息充分披露在存在购买意向的市场主体之间，在保证出卖人利益的同时，亦维护了潜在交易相对方公平购买机会。如果地票被允许非公开交易，当事人订立合同交易地票的价格信息并不公开，市场缺乏信息透明度，市面上大量地票可能会以不当价格被不法企业囤积，导致农民地票权益受损。故此有学者认为：“操纵指标价格的结果即为参与操纵的企业获利，出售指标的农民遭受损失”。[①]该说法其实并不成立。地票交易合同确实可能发生上述情况，但仅限大宗地票交易且收购地票的企业具备控制地票市场价格的能力。这种条件较为苛刻，实际上整个地票交易过程均处在政府的监控之下，一旦出现具有相当体量的市场主体企图实施类似价格垄断的反市场行为，该行为极有可能随时被行政机关叫停，同时《反垄断法》第二十二条对此也进行相应规定。[②]再者，当事人交易地票完全是通过协商一致达成的，不同地票交易主体对其他交易主体所订立的地票交易合同价格互不知情，从这一角度来说，地票交易合同并不违反市场公平。

综上，地票交易合同在被法院认定有效的前提下，能够提高地票交易秩序，减少地票交易的成本，同时促进了地票市场的发展。基于此三方面，地票交易合同不但不干扰地票交易秩序，反而维护了地票交易秩序，也对社会公共利益产生积极效果。

（三）其他地票交易主体的合法性利益保障

1. 地票交易合同无碍市场竞争

市场经济是竞争经济，“只有市场竞争方能够有效地配置各种各样的巨量生产要素，而其他的任何方式如计划经济方式等都不可能有效地配置各种生产要素”。[③]市场竞争实质内涵的一个方面表现为竞争公平，竞争公平意味着在统一市

① 胡显莉、陈出新：《重庆宅基地地票交易中的农民权益保护问题分析》，《重庆理工大学学报(社会科学)》2011 年第 11 期。

② 参见《中华人民共和国反垄断法》第二十二条所规定的禁止滥用市场支配地位的行为。

③ 吴忠民：《市场竞争逻辑和社会保护逻辑缺一不可》，《山东社会科学》2022 年第 7 期。

中国知网 https://www.cnki.net

场环境中，市场主体都具备平等的竞争机会。市场的竞争公平应属于社会公共利益的范畴之内。原因在于社会公共利益所彰显的上层概念为社会公共秩序，而市场竞争公平关乎市场经济秩序，同时市场经济秩序也属于社会公共秩序的一种，故市场竞争公平关乎社会公共利益。竞争机会在地票市场中表现为每一位参与地票竞购的市场主体都享有平等购票机会。通常情况下，地票交易按照申请制交易，由土交所统一组织进行“公开交易”。[①]在由土交所组织的地票公开交易中，拟出让的地票将通过竞价购买的方式，由最后出价较高的购买者取得。地票竞价过程即为地票购买者之间对地票的竞争过程，特别是地票数量供不应求，此时地票竞购者数量众多，地票购买者间的竞争显得尤为明显。地票市场竞争越充分，对社会的整体利益也是有益的。

而通过合同交易地票是一种非公开的地票交易行为，也即场外交易。当事人之间通过合同方式交易地票无疑让其他地票交易主体失去参与本次地票交易的机会，但是法院是否能够借此认为地票交易合同损害其他购票者的竞争利益，是值得探讨的。在（2017）渝 03 民终 378 号案件中，法院认为双方当事人订立的地票交易合同损害了其他地票交易主体的合法利益，因此认定案涉合同无效。同样，在（2019）渝 0106 民初 10671 号案件中，法院认为双方当事人订立的地票交易合同损害了有意愿购买土地指标的相关权利主体的合法利益，故认定合同无效。实际上，当事人之间订立地票交易合同被法院解读为剥夺了其他地票交易主体竞争购票的机会，妨碍了地票交易市场的竞争。这种竞争机会表现为意欲购买地票的其他地票交易主体对地票的期待利益。所谓期待利益指“当事人希望合同发生法律效果所产生的利益，主要包括履行利益及利润收入”，[②]其在地票交易中则为其他地票交易主体通过竞价可能取得地票的竞争利益。当某一地票在土交所进行公开交易时，所有意欲购买地票的市场主体对此项地票都具有相应的竞争利益，其都能够通过竞价方式取得地票，最后地票由价高者获得。参与竞争的主体充分享有出价与放弃出价的权利。

需要注意的是，这种竞争利益在司法认定中几乎无法得到有效证明。法院以损害其他购票者利益为由认定地票交易合同无效，表明法院并未充分认识到地票购得之后到落地使用需要一定周期，漫长的地票落地周期使得其他竞争购票者不

①《重庆市地票管理办法》第三条：地票管理应当遵循自愿复垦、公开交易、依规使用、收益归农的原则。

② 王建东、杨国锋：《期待利益赔偿：建设工程承包人合理利润索赔研究》，《浙江学刊》2015 年第 3 期。

中国知网 https://www.cnki.net

一定有购票意愿。另外，某些重要民生建设项目由政府主导，土地指标或者地票的交易使用可能会由政府通过行政手段来进行安排，根本不需要开发商通过竞争购买地票取得建设用地使用权，例如，在（2020)渝民终582号案件中，政府因建设民生项目帮助开发企业垫付地票。这就使得地票的使用范围受到很大限制，同时也说明，地票交易某些情况下可能根本不存在竞争或者竞争程度较小。鉴于其他竞争购票者对地票竞价需求不稳定，结合竞争利益在案件审理中无法得到证明，法院认为地票交易合同损害其他地票交易主体竞争利益的观点是不成立的。

2.认定合同无效有损信赖利益

法院将损害其他购票者利益作为地票交易合同无效之依据，反而会导致订立地票交易合同双方当事人合同信赖利益受损。合同规则作为市场经济繁荣基石之一，推动社会资源完成分配增值。保护当事人对合同的信赖利益是合同得到履行的必要前提，也是遵守契约精神的重要体现。合同法上的信赖利益包括两种产生方式，“因信赖合同的成立及生效而产生与信赖对方当事人将如约履行合同而产生”。[①]《民法典》第五百八十四条对信赖利益或者期待利益做出了规定，[②]规定表明信赖利益应当属于违约损失或者合同无法履行的损失。在合同双方当事人均未认识到地票合同会被认定无效的前提下，订立合同所产生的信赖利益的意义是不同的。此种情况下，该信赖利益包含两个层面：合同是可以履行的；合同是能够为双方创造利益的。合同履行的意义在于双方能够通过这一过程获得利益，即买卖方得到地票的利润增值。出让方得到地票价款，而受让方能够将地票转让或者利用地票实现土地使用权，进而实现地票效用扩大化。法院认定地票交易合同有效除了能够维护当事人对合同信赖利益，还能够“对公共利益和个人合法预期之间的关系起到过滤、消化、吸纳作用，提前预防两者之间的冲突”。[③]

法院认定地票交易合同无效时，合同自始不发生效力，合同当事人需要恢复到订立合同之前的法律状态，具体表现为合同当事人互相返还地票及交易款等，在无法归还原物的情况下还需要折价补偿。有的购买地票当事人还会向法院主张，

① 于韫珩：《违约责任中的信赖利益赔偿》，《环球法律评论》2015年第3期。

② 参见《民法典》第五百八十四条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

③ 黄学贤：《行政法中合法预期保护的理论研究与实践发展》，《政治与法律》2016年第9期。

中国知网 https://www.cnki.net

要求还款方向其支付地票资金占用损失。此种主张具有合理性，特别是涉及标的金额较大，一方当事人仅退还已支付地票交易资金会导致地票购买方承担较大的资金占用损失，实质上大笔资金的无效流动本身对企业运作就是一种成本损失。例如，在(2020)渝民终 582 号案件中，原告向被告主张“地票资金占用综合融资成本”。[①]本案涉及的地票款项高达千万元，以此为基数原告主张资金占用利息十分可观。虽然该诉求最后并未得到法院的支持，但并不妨碍其本身具有一定合理性。信赖利益还包含因订立本合同而失去其他的缔约机会的损失。虽然缔约机会较为抽象，实践中并不容易证明该部分损失，但也应该属于地票合同失效对当事人造成的信赖利益损失。《关于当前形势下审理民商事合同纠纷案件若干问题的指导意见》将合同违约造成信赖利益或可得利益损失分为：“生产利润损失、经营利润损失和转售利润损失”。[②]很难将地票交易合同期待利益损失简单地归于上述任意一种类型。地票交易合同在被无效之后，合同关于违约规定应当也归于无效，但合同交易双方权益无法得到有效保证。例如，在(2017)渝 03 民终 378 号案件中，原告要求解除与被告的地票交易合同且要求其支付违约金，但法院认定该协议无效，并且“被告无需承担违约金责任”。[③]本案中原告的合同信赖利益并未得到法院合理保护，甚至还需要额外承担诉讼费用，当事人双方签订此合同这一行为无任何意义。由此可见，法院以损害其他购票人的竞争利益为由来否定地票交易合同的效力反而损害了地票交易合同当事人的信赖利益。

① (2020)渝民终 582 号案件中，原告上诉请求撤销一审判决第三项，改判南川规自局返还地票款 11214123.8 元，并支付以此为基数，自 2012 年 8 月 15 日起至付清时止，按照康田物业公司对外综合融资成本利率计算的利息。

②《关于当前形势下审理民商事合同纠纷案件若干问题的指导意见》：根据交易的性质、合同的目的等因素，可得利益损失主要分为生产利润损失、经营利润损失和转售利润损失等类型。

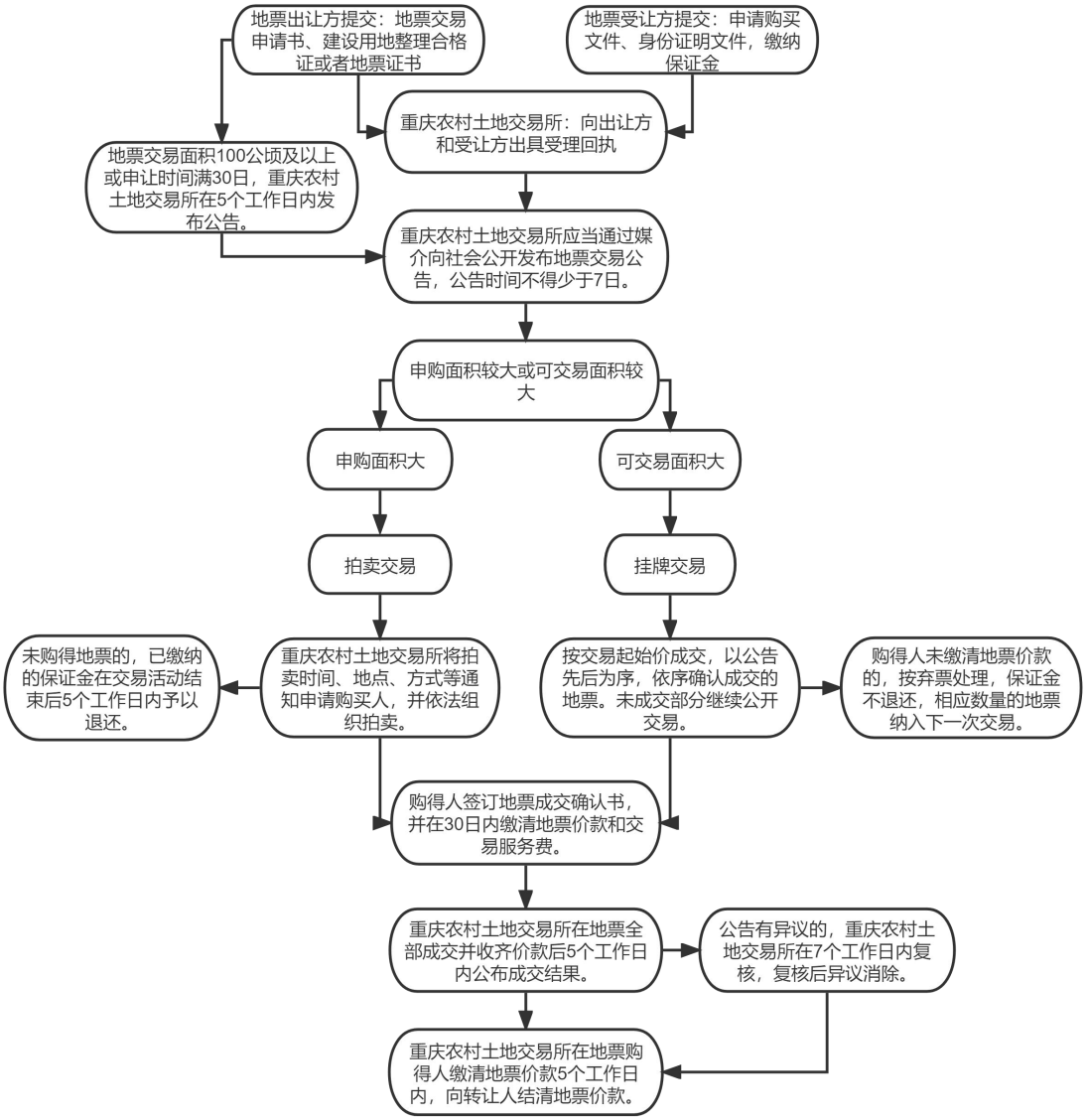
③ (2017)渝 03 民终 378 号案件中，原告六尊公司上诉请求撤销重庆市涪陵区人民法院（2016）渝 0102 民初 6949 号民事判决，改判解除六尊公司与澳峰公司于 2014 年 8 月 5 日签订的《代购建设用地地票指标协议》，由澳峰公司向六尊公司支付违约金 200 万元。

中国知网 https://www.cnki.net

四、地票交易程序对地票交易合同效力认定的影响

目前，地票交易一般需遵循地票管理办法所规定的程序，具体如下图所示：

图 4.1：地票交易流程图



本文结合上图对地票交易程序的相关要点进行简要说明。第一点，地票交易申请主体，即地票的申请出让方与受让方需要向土交所提供书面的身份证明文件以及申请地票交易文件。如果地票交易主体为自然人，文件应当写明其姓名，身份证信息等；如果为企业的，应当在文件中注明其名称以及社会统一信用代码等。第二点，地票交易周期。由上图可知，申请交易方与申请购买方通过土交所交易地票需要较长的周期，在没有任何程序阻碍的情况下至少需要 47 个工作日，而实

中国知网 https://www.cnki.net

际交易周期可能会更长；第三点，地票交易方式。地票交易办法规定由土交所组织的地票交易以拍卖或者挂牌的方式进行。当地票供给大于需求时，采用挂牌交易。当地票需求大于供给时，采用拍卖交易；第四点，地票费用缴纳。购票人申请购买地票需要缴纳保证金，并在完成购买后签署交易确认书，在一定期限之内付清地票交易费用以及土交所服务费用等。对地票交易程序图进行简单分析可知，地票交易程序对当事人交易地票采用申请制，整个交易程序的规定虽比较详细，但同时也造成地票交易程序过于复杂，整体地票交易效率远远不如当事人以契约形式交易地票。

违反地票交易程序也是法院认定地票交易合同无效的裁判理由之一，但这一裁判观点是否适用正确有待分析。不妨从两个维度就地票交易程序对地票交易合同效力影响的问题进行讨论。横向维度，即地票交易程序的规定是否禁止买卖双方以签订地票交易合同的方式交易地票。严格从文义层面来理解，作为地票交易程序的规范文件《重庆市地票管理办法》对地票交易合同并未明令禁止。法官引据《重庆市地票管理办法》管理规定进行裁判时，其实忽略了该文件实际性质，而将其作为法律规范进行引据。这样的裁判行为实则模糊了效力强制性规定边界，误将地票管理规定解读为效力强制性规定。纵向维度，实践中法官通过引据地票交易程序的相关规定认定地票交易合同无效是否具有合理性。地票交易程序所确定的规则表明，行政机关想要市场主体通过拍卖或者挂牌的方式取得地票，而不是以合同形式直接交易地票。通过双方达成协议交易地票这种形式虽然地票管理办法未作禁止性规定，但并不意味着地票交易合同得到规范程序肯定。认定地票交易合同为无效合同部分原因在于此类交易行为缺乏行政机关的效力背书或者许可。法院处理地票交易合同的效力问题，在一定程度上参照适用了需行政审批的合同效力规则，但认定合同无效无疑模糊了私权与公权间的界限。以下就程序规范对地票交易合同效力认定的影响，可从三个方面展开分析：地票交易程序性规定的法律性质、地票交易申请制的合同效力限制、地票交易合同违规的程序性责任。

（一）地票交易程序性规定的法律性质

对地票交易作程序规定的文件主要为《重庆市地票管理办法》。重庆地区法院在审理认定地票交易合同效力时，会参考该规定并作出裁判。例如，在(2016)渝 01 民终 8255 号案件中，法院认定案涉地票交易合同违反了《重庆市地票管理办法》的规定，属于无效合同。那么，需要确定的是上述规定的法律性质，基于

中国知网 https://www.cnki.net

此点分析法院的引用是否具有合理性。

1.地票管理办法不属于法律

2015年12月3日，《重庆市地票管理办法》经重庆市政府第111次常务会议通过，发文字号为渝府令(2015)295号，自2016年1月1日起施行。根据《重庆市人民政府2015年度制定地方性法规草案和政府规章计划》文件可知，至少从政府的角度来看，地票管理办法是由重庆市原国土房管局制定的地方政府规章文件。[①]所谓地方政府规章是指“由省、自治区、直辖市和设区的市、自治州的人民政府根据法律、行政法规、地方性法规并按照法定程序所制定的普遍适用于本地区行政管理工作的规定、办法、规则等规范性文件的总称”。[②]依据此说法，地方政府规章的效力低于在法律、行政法规、地方性法规。地方政府规章主要是为了“为执行地方性法规以上的规定或涉及本行政区域的具体行政管理事项而制定，在内容上侧重于规范行政主体行为和程序性规范”。[③]此外，《中华人民共和国立法法》第八十二条第二款规定，[④]地方政府规章规定主要包括两个方面：第一，细化上位法规定的具体事项；第二，规定具体行政管理事项。从此条来看《重庆市地票管理办法》应属于具体行政管理事项的规定。无论是学界亦或是实务界，认为“地方政府规章”属于广义上的“法”规范，具有为司法审判引据的正当性。诚然，此种说法具有合理性，但亦值得商榷。目前不存在任何一部法律对地方政府规章的效力性质作出规定与说明，可以通过部分法律条文来进行探究。《行政诉讼法》第五十三条规定，[⑤]公民、法人或者其他组织认为政府制定的规范文件不合法，可起诉要求法院审查。可审查的范围包括国务院部门和地方人民政府及其部门制定的规范性文件，但不包括规章。即该条规定政府制定的规章类文件不具有合法审查性，换言之，规章被排除在“法”的范围之外。另外，《行政诉讼法》第六十

① 参见《重庆市人民政府2015年度制定地方性法规草案和政府规章计划》附件项目表，发布日期2015年3月11日。

② 武芳：《地方政府规章的立法事项范围研究》，《学习与实践》2017年第4期。

③ 同上注。

④《中华人民共和国立法法》第八十二条第二款：地方政府规章可以就下列事项作出规定：（一）为执行法律、行政法规、地方性法规的规定需要制定规章的事项；（二）属于本行政区域的具体行政管理事项。

⑤《中华人民共和国行政诉讼法》第五十三条：公民、法人或者其他组织认为行政行为所依据的国务院部门和地方人民政府及其部门制定的规范性文件不合法，在对行政行为提起诉讼时，可以一并请求对该规范性文件进行审查。前款规定的规范性文件不含规章。

中国知网 https://www.cnki.net

三条规定，[①]法院以法律和行政法规、地方性法规为审理行政案件之依据，而规章仅可参照。参照是指法院在进行裁判说理时，可有限地将规章作为依据，毕竟规章“具有填补法律、法规空白的价值”。[②]

简言之，地票管理办法为地方政府规章，不属于法律范畴，其在法院审理裁判中可引用性不高，尤其在民事纠纷中引据地方政府规章来认定合同效力较为牵强。

2. 地票管理办法不宜作为裁判依据

《重庆市地票管理办法》虽然不属于地方性法规，但在司法引据中比较容易产生混淆。在(2017)渝 03 民终 378 号案件中，法院认为根据相关办法规定，地票交易必须在特定的交易场所内进行，因此认定原被告之间的地票转让协议无效。这里的“相关办法规定”实为《重庆市地票管理办法》。法院在说理部分直接引据了地票程序规定的内容来认定地票交易合同无效，此种条文引据方式存在问题。该法院无疑模糊地方性法规与地方政府规章的效力界限，将两者的效力等级以及可引用性作同等对待。地方性法规是地方政府根据本行政区域的具体情况，旨在细化和补充法律与行政法规而制定的法规。《中华人民共和国立法法》第七十三条第一款对地方法规的具体内容作出了规定。[③]行政法规定了地方性法规可作为法院审理案件的依据，但是否可将政府规章作为审判依据值得商榷。两者概念中较为接近，但在司法适用方面存在不同，主要原因还是取决于效力问题。地方性法规与地方政府规章效力位阶虽最为接近，但实质上地方性法规效力更高。地方性法规由一般由地方具有立法权的机关制定，虽然其效力位阶低于法律、行政法规，但仍属于“法”，具有相当的法律效力。地方政府规章一般由地方行政机关制定，其“是在宪法、法律、行政法规和地方性法规基础上对地方意志的体现，也是现代行政管理的需要”。[④]地方性法规主要调整所涉及行政区域的社会关系，前提其所规定的内容不与上位法发生抵触，但是政府规章只能依据上位法的规定进行制

①《中华人民共和国行政诉讼法》第六十三条：人民法院审理行政案件，以法律和行政法规、地方性法规为依据。地方性法规适用于本行政区域内发生的行政案件。人民法院审理行政案件，参照规章。

② 沈荣华：《地方政府规章的法律效力》，《政法论坛（中国政法大学学报）》1999 年第 6 期。

③《中华人民共和国立法法》第七十三条第一款：地方性法规可以就下列事项作出规定：（一）为执行法律、行政法规的规定，需要根据本行政区域的实际情况作具体规定的事项；（二）属于地方性事务需要制定地方性法规的事项。

④ 徐静琳、刘力铭：《地方性法规与政府规章关系论》，《政治与法律》2008 年第 1 期。

中国知网 https://www.cnki.net

定。地方性法规规定的内容可能上位法没有规定，政府规章只能在上位法规定框架之内进行规定。涉及重大事项一般由地方立法机关制定地方性法规，而非重要事项一般由地方政府制定规章，这就决定了两者在效力层级上是不同的，进而导致两者在司法实践中可引据性不同。

综上，《重庆市地票管理办法》作为地方政府规章，不属于地方性法规，不宜将其作为裁判依据。

（二）地票交易申请制的合同效力限制

通过对重庆地区法院的裁判观点梳理可知，大部分法官确认《重庆市地票管理办法》对地票交易的程序效力，不认可地票交易合同的效力并认为依据程序规定，地票交易应当通过土交所以挂牌、拍卖的形式公开交易，但是《重庆市地票管理办法》并未对地票交易合同作禁止性规定，只是规定地票交易需要申请。对于申请制交易地票，其规范目的以及其对地票交易合同效力会产生何种影响，还需要做进一步考察。

1. 地票交易申请制

通过地票交易程序的相关规定可知，地票交易采取申请制，出让和购买地票都需要向土交所提交申请。下面从地票管理办法第二条、第三条、第二十条第二款、第二十二条、第二十五条、第二十六条等交易程序规定进行分析。《重庆市地票管理办法》第二条为地票交易提供了程序依据。[①]《重庆市地票管理办法》第三条确定了地票交易需要秉持公开交易原则，[②]主要原因在于防范市场投机分子低价购入倒卖或者其他内幕交易行为，损害其他潜在市场地票购买主体的合法权益。类似于证券市场，地票交易需要权威性平台支撑，保障地票集中有序地进行交易。公开交易是一个市场概念，其对应概念为内幕交易。内幕交易最显著的特征即为交易的隐秘性。地票交易合同虽然非公开，但也不属于内幕交易，因为合同当事人并未通过市场信息差进行非法交易，不符合内幕交易特征。《重庆市地票管理办法》第二十二条以及二十五条规定了地票交易主体需要向土交所申请出让以及购买，这也是地票交易采取申请制最直接的程序规则。《重庆市地票管理办法》

①《重庆市地票交易管理办法》第二条：本市行政区域内用于地票的建设用地复垦和地票交易、使用适用本办法。

②《重庆市地票交易管理办法》第三条：地票管理应当遵循自愿复垦、公开交易、依规使用、收益归农的原则。

中国知网 https://www.cnki.net

第二十六条还规定地票采取拍卖与挂牌方式公开交易。[①]总的来说，地票管理办法对地票交易程序规定较为完善，政府希望通过程序规定主导地票交易市场，以便于监管地票交易，防止地票交易市场异化。

进一步从文义上来解读地票交易程序规范。上述条文仅列明了地票交易规则并且条款采用中性措辞，未对地票交易做出任何限定性语句。例如，第二十六条规定地票交易采用拍卖或挂牌，但该条款并未采用“仅能”“应当”“可以”等限定性词语，导致该条款是否为地票交易权利亦或是义务认定不明。从体系解释的角度来看，管理办法条文虽明确了地票交易需要遵循何种程序，但同时并未就地票交易合同作禁止性或者选择性规定。即地票程序的规定在法理逻辑上并未形成规范闭环，地票交易方式仍然存在其他选择的适用空间。出现这种情况的原因主要在于两个方面，第一个方面在于法律规定。《中华人民共和国立法法》第八十二条规定了，[②]规章在没有依据的前提下，不得减损民事主体权利或增加义务。这也就意味着，作为地方政府规章的地票管理办法不得以“禁止”“必须”等法律限定词语要求地票交易主体必须遵照地票交易程序来履行地票交易。换言之，地票交易程序不具备强制性效力。第二个方面，地票交易程序需要适当留存一些适用空间，方便政府灵活进行地票交易，例如，政府为了完成某些民生建设项目，帮助地产开发商“临时垫付以及借取地票”，[③]资其完成土地使用权竞拍。再者，政府与市场主体不经过地票交易程序直接签订“地票转让协议”，[④]向市场主体转让地票。政府出于行使管理职能的前提之下，可不经由程序直接向有关主体转让地票，即政府地票交易行为不受程序限制。诚然，政府交易地票具备行政与市场双重属性，但这也表示政府并未将地票交易程序规则视为刚性规则，同时程序规范效果也无法实现。对于政府而言，地票交易程序仅仅是一种管理性规则，可以灵活运用。在此种前提之下，法院认定地票交易合同因违反程序而无效，实际上

①《重庆市地票交易管理办法》第二十六条：地票交易采取挂牌或者拍卖方式进行。地票交易公告时间截止时，申购总面积大于可交易地票总面积的，采取拍卖方式交易；申购总面积小于或者等于可交易地票总面积的，采取挂牌方式交易。

②《中华人民共和国立法法》第八十二条第六款：没有法律、行政法规、地方性法规的依据，地方政府规章不得设定减损公民、法人和其他组织权利或者增加其义务的规范。

③ (2020)渝民终 582 号案件中，原告康田物业公司在竞得案涉土地后需购买相应的地票归还被告南川区政府先期垫付的地票指标。嗣后，康田置业公司向重庆地产集团借取地票指标 6.5754 公顷履行了上述义务。

④ (2020)渝 0102 行初 144 号案件中，被告高家镇政府作为基层人民政府，根据县国土房管局函件要求申报购买了相应地票指标，并将其购得地票指标对外转让并收取转让人地票款，其与地票转让人之间以实际行为达成地票转让协议。

中国知网 https://www.cnki.net

是误把地票交易程序视作强制性法律规定，并从司法层面认可了地票交易程序规范具有强制性，这是不合理的。

2. 申请制对当事人合意的限制

以地票交易程序规定为由认定地票交易合同无效，干涉了合同当事人的意思自治。所谓意思自治是指“个人可以自主生活可以依照个人的意志、意愿处理他的个人事务和个人生活。”[①]根据《民法典》第五条之规定，[②]民法上的意思自治表现为自愿原则或意思自治原则。意思自治原则指“符合法律规定条件的民事主体在法律和公序良俗允许的范围内按照自己的意志从事民事法律行为决定和管理自己的事务安排自己的权利和义务而不受他非法干涉。”[③]意思自治原则作为民法的基本原则，对当事人法律行为效力认定具有重要作用。市场经济背景之下，当事人通过协商一致达成，以合同形式将地票交易确定下来，只要不违反《民法典》强制性效力规定，法院需保证该合同的当事人的合同意思能够得到有效表达，而非主动介入认定合同无效。违反地票交易程序不能成为认定地票交易合同无效之理由，地票交易程序只是政府对地票交易进行管理的规则手段，不应成为干涉当事人意思自治的障碍。况且一旦该合同被认定无效，当事人为履行该合同前期进行了大量成本很大可能会变为“沉没成本”，[④]合同权益无法得到有效保障。

法院在审理相关案件时，不应依据地票交易程序规定干涉地票交易合同主体间的意思表达。地票交易程序对地票交易形式并未作出禁止性规定，这就为地票交易合同预留了行为空间。即便地票管理办法规定了地票交易通过拍卖或挂牌等方式，也不代表其一定排斥地票交易合同。法院在审理地票交易合同纠纷时，对当事人意思表达的合法性也存在认定矛盾。有的法院会破除地票交易程序所造成的思维桎梏，支持地票交易合同当事人的意思表达。例如，在(2020)渝 0102 行初 144 号一案中，法院在裁判部分认为“地票转让合同系当事人之间的真实意思表示，该合同对双方当事人具有约束力，任何一方都不能违背，必须遵守协议”。[⑤]虽然

① 侯佳儒：《意思自治之为民法学基本原理——基于语义分析的建构性理解与诠释》，《江海学刊》2010 年第 6 期。

②《中华人民共和国民法典》第五条：民事主体从事民事活动，应当遵循自愿原则，按照自己的意思设立、变更、终止民事法律关系。

③ 赵越：《意思自治原则的适用范围》，《政法论坛》2004 年第 2 期。

④ 曼昆：《经济法原理》，梁小民、梁砾译，北京大学出版社 2020 年第 1 版，第 58 页。

⑤ 重庆市涪陵区人民法院第(2020)渝 0102 行初 144 号行政判决书。

中国知网 https://www.cnki.net

该地票交易合同被认定为行政协议，但法官却通过民事裁判规则认可了案涉合同的效力，这也为解决民事领域的地票交易合同效力问题提供了反向参考思路。地票交易合同效力应当依据民事法律认定有效更具优势，而认定合同无效将直接导致地票交易双方的意思表示不产生任何法律效果，这无疑从司法层面强化了地票交易申请制对当事人合意的限制。法院在司法裁判中确认地票交易合同效力时，应严格依据《民法典》及其司法解释相关规定作出判断，不得以地票交易申请程序之规定限制当事人合意。

（三）地票交易合同违规的程序性责任

法官认可经过程序的地票交易或者政府直接参与的地票交易有效，而对于未经过地票交易程序的地票交易合同，则认定为无效，地票交易合同违反程序性规定所产生的法律后果在司法层面已然体现。根据地票管理办法的规定，地票交易合同主体可能需要承担违规交易地票产生的程序性责任。程序性责任是指“因程序性违法行为而产生的、使责任主体的程序性权益受损的程序性不利后果。”[①]那么，违反交易程序的地票交易合同将产生的何种法律效果以及地票交易合同的效力将会受到怎样的影响，本节作进一步分析。

1. 程序性责任对合同效力的约束

地票交易违反程序规定所产生的责任，虽然并不直接体现在法院裁判结果中，但法院认定地票交易合同无效实质上是程序责任导向的结果。由于“我国对土地真正的划分来自于开发强度的不同”，[②]土地开发强度不同意味着用地程序的约束力不同，开发强度越高，程序性约束力就越强。地票交易程序只是市场化配置土地使用指标的手段之一，通过交易地票并不能够直接开发土地。既然地票交易并不直接参与土地用途开发，那么是否意味着地票交易不需要受到严格约束。通过进一步通过文本分析可知，地票管理办法第五章专门规定了违反程序所要承担的法律责任。责任主体分为三类，第一类为具有程序管理职能的机构，包括区县以下的政府以及政府相关部门；第二类，相关工作人员；第三类为地票交易主体。此处只对第三类主体进行讨论。地票管理办法第四十二条规定了地票交易主体的

① 刘后务：《程序性法律责任初探》，《求索》2004 年第 10 期。

② 曾野：《从指标权交易到发展权交易——美国 TDR 制度对地票制度的启示》，《河北法学》2016 年第 3 期。

中国知网 https://www.cnki.net

责任。[①]违反地票交易程序的行为主要体现在：弄虚作假或制作虚假文件、无正当理由拒签交易确认书或无正当理由拒绝履行交易确认书所规定的义务等。此外还规定了影响公平交易和市场管理的其他行为作为兜底条款。违反上述规定的地票交易主体，除了应当依法受到其他法律责任之外，还被禁止参加地票交易活动。地票交易合同并不属于此条前两款规定的情形，关于其是否落入影响公平交易和市场管理的其他行为规定范围之内，需要从两个方面来理解，一是影响公平交易的地票交易行为；二是影响市场管理的地票交易行为。关于地票交易合同是否影响公平交易在本文第三章已经论述，此处不再赘述。虽然地票交易合同并不影响交易公平，但其可能影响政府对地票交易市场的管理。地票交易合同本就处在地票管理程序之外，是当事人直接自行交易地票的行为。即地票交易合同可能面临受到《重庆市地票管理办法》第四十二条规制的风险，并需要承担一年内被禁止参与地票交易活动的责任。这种程序性责任在应然层面是存在的，但该责任的实然表现情况还要具体分析。

2. 程序性责任在实践中难以执行

落实地票交易程序责任，首先需要明确地票交易合同如何被管理部门发现。若地票交易仅为双方当事人知晓，在其他人不为所知的情况下，地票交易行为如何被识别。其次，《重庆市地票管理办法》第四十二条并未明确规定具有执行处罚权限的行政部门。按照管理职能分类，推定该程序责任由重庆市规划与自然资源局负责执行规定，但在该单位官网的“处罚信息公示栏”中并未发现其近年来有过违规交易地票的处罚信息。[②]最后，地票程序责任的强制执行措施具体为何，管理办法也并未给出详细规定。不难看出，《重庆市地票管理办法》第四十二条具有“僵尸条文”的嫌疑，其不具有实际操作性。此外，立法法规定了地方政府规章的规定不得减损相关主体的权利或变相增加义务。《重庆市地票管理办法》第四十二条的规定实际系对地票交易主体设定禁止性义务，故该条还存在违反《立法法》的嫌疑。以上来看，地票管理办法相关责任条款并不具有强制执行效力，

①《重庆市地票管理办法》第四十二条：地票交易主体有下列行为的，除依法承担相应的法律责任外，一年内不得参加地票交易活动：（一）弄虚作假或者提供虚假文件进行交易的；（二）无正当理由不按照要求签订地票交易成交确认书的；（三）无正当理由拒绝履行确认书规定义务的；（四）影响公平交易和市场管理的其他行为。

② 参见重庆市规划与自然资源局行政强制处罚公示信息，https://ghzrzyj.cq.gov.cn/zwgk_186/xzqzcf/，最后访问日期为2023年2月15日。

中国知网 https://www.cnki.net

地票交易合同即便违反地票交易程序，亦不应受到相关责任规定的影响。即便违反程序产生的责任能够对地票交易合同造成影响，但是这仅仅是行政程序方面的责任，不应影响地票交易合同本身的效力。法院在审理地票交易合同时，应当把裁判目光仅限在法律规范以及合同有效要件等方面来认定合同效力，而不应拘泥于地票程序责任可能对合同效力造成影响的判断误区。尤其法院不能依据行政意义上的程序责任，认定民事性质的地票交易合同无效。

综上，地票交易合同不应受到地票程序责任的约束，原因在于地票交易的程序责任不具有执行的法律效力与现实基础。地票交易合同主体所要承担的责任约束属于合同约束而并非程序性约束。一方面，已订立的地票交易合同对当事人具有约束力，任何一方当事人都不得擅自对地票合同的形式以及内容做出单方面的改变，也不得违约；另一方面，地票交易合同对法院自由裁量形成约束，要求不受法院裁判对合同行为的不当干涉。原则上地票交易合同只要是当事人通过真实意思表达订立的，并且不违背合同效力的强制性规定，该合同就应被法院认定有效，而违反地票交易程序产生的责任并不影响合同自身的有效性。

中国知网 https://www.cnki.net

结　语

目前，司法实践中认定地票交易合同有效是一种裁判趋势。除重庆地区之外，其他地区法院对地票交易合同有效大多数持肯定态度。诚然，地票交易涉及农民权益保护与土地规划开发等重大民生发展问题，这就导致其势必会处于行政监管之下，法院在审理此类合同所要考虑范畴可能不仅仅是法律，甚至包括行政方面的影响。在我国市场经济深化改革的政策背景之下，市场机制对资源配置起决定性作用。市场与政府应当各司其职，市场机制理应不受行政管理的过分干预。地票制度创制的本意就在通过市场机制解决行政计划分配用地指标的僵化问题，其制度之精神内核即为用地指标市场化，并且地票交易仍然处在市场化改革发展中。且不论地票交易合同能否实际履行，只要合同不违反法律法规的强制性规定，当事人之间意思表示真实且就交易事项达成一致，则该合同就应当被认定为有效合同，反之，则合同应当被认定无效，这才符合法院认定合同效力的一般裁判思路。重庆等地的法院需要转换裁判思路，不宜简单地以“损害社会公共利益”“违反程序规定”等理由认定地票交易合同无效，具体理由如下：首先，地票交易合同并不违反现行法律法规的强制性规定。地票作为建设用地指标具有经济价值且政府允许地票交易。地票所有权人订立合同转让地票属于行使自身合法权利之行为，不应受到限制。在没有法律明文规定禁止地票交易合同或者强制地票通过其他方式交易，也不存在类似或者可以参照适用的强制性效力规范的情况之下，法院不应主动认定地票交易合同为无效合同。其次，地票交易合同并不损害社会公共利益。无论是国家政策亦或是地方政策，不但均未禁止地票交易合同，反而鼓励推进地票交易市场化改革。地票交易合同能够提高地票在市场交易中的流通性，促进地票市场发展，在现有地票管理制度之下，订立合同交易地票并不会扰乱地票交易秩序。订立合同交易地票是当事人行使自身权利的表现，并不损害其他地票交易主体的合法利益。最后，地票交易程序对地票交易合同效力也不构成影响。地票管理办法属于地方政府规章，其不宜作为法院裁判依据，法院据此来认定民事合同无效不具有合理性。再者，地票管理办法也并未直接规定禁止以合同方式进行地票交易。即便地票交易合同违反了地票管理程序并产生了相应程序责任，但该责任也不具有执行的法律效力与现实基础。

法院对地票交易合同效力认定一方面应当持开放态度，根据案件的具体情况对地票交易合同的效力作出裁判，满足合法要件的地票交易合同就应当认定有效；

中国知网　https://www.cnki.net

另一方面法院要做到依法裁判，对于确实存在违法情况的地票交易合同及时作无效认定。认定地票交易合同有效并不意味着法院通过司法裁判无端干涉行政程序，这反而是法院尊重当事人对自己合法财产进行处分的表现。至于地票交易合同是否能够得到履行，这既是当事人自身需要解决的问题，也属于行政管理层面处理的事项。地票交易程序规定决定了地票交易合同的履行上可能存在障碍。一旦地票交易合同无法履行，很可能会形成合同僵局，可以尝试构建地票交易备案登记制度来解决此问题。由于地票交易具有特殊性，建议有关部门出台专门的法律法规对此类合同的效力问题进行统一规定，便于法院在今后案件的审理过程中有据可依。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

一、专著类

[1] 博登海默：《法理学——法律哲学与法律方法》，邓正来译，中国政法大学出版社 2004 年版。

[2] 陈自强：《民法讲义Ⅱ契约之内容与消灭》，法律出版社 2004 年版。

[3] 甘藏春：《土地正义----从传统土地法到现代土地法》，商务印书馆 2021 年第 1 版。

[4] 耿林：《强制规范与合同效力》，中国民主法制出版社 2009 年 6 月第 1 版。

[5] 国土资源部土地整理中心：《土地整治权属管理研究-----土地整治项目权属调整调查及典型案例分析》，地资出版社 2010 年第 1 版。

[6] 韩世远：《合同法总论》，法律出版社 2018 年第 3 版。

[7] 黄忠：《地票制度研究》，法律出版社 2019 年第 1 版。

[8] 李昌麒：《经济法学》（第五版），中国政法大学出版社 2017 年版。

[9] 曼昆：《经济法原理》，梁小民、梁砾译，北京大学出版社 2020 年第 1 版。

[10] 舒国滢：《法学方法论》，中国政法大学出版社 2018 年第 5 版。

[11] 王泽鉴：《民法概要》，中国政法大学出版社 2009 年版。

[12] 王泽鉴：《民法总则》，中国政法大学出版社 2009 年版。

[13] 王泽鉴：《债法原理》，中国政法大学出版社 2009 年版。

[14] 严金明：《土地法学》，中国人民大学出版社 2020 年第 1 版。

[15] 张善斌：《权利能力论》，中国社会科学出版社 2016 年第 1 版。

二、期刊类

[1] 曾野：《从指标权交易到发展权交易———美国 TDR 制度对地票制度的启示》，《河北法学》2016 年第 3 期。

[2] 崔建远：《合同成立探微》，《交大法学》2022 年第 1 期。

[3] 崔建远：《合同解释语境中的合同主体》，《中州学刊》2019 年第 1 期。

[4] 崔建远：《违约责任探微》，《法治研究》2022 年第 6 期。

[5] 崔文星：《民法典视野下强制性规范和公序良俗条款的适用规则》，《法学杂志》2022 年第 2 期。

[6] 邓搴：《论政府在购买公共服务中的角色定位及其法律责任—以法律关系基本构造为分析框架》，《行政法学研究》2018 年第 6 期。

中国知网 https://www.cnki.net

[7] 方涧：《地票制度下的土地发展权：价值回归与功能续造》，《时代法学》2022 年第 5 期。

[8] 冯桂：《重庆地票制度的价值及其对城乡一体化改革的启示》，《国家行政学院学报》2014 年第 1 期。

[9] 侯佳儒：《意思自治之为民法学基本原理 ———基于语义分析的建构性理解与诠释》，《江海学刊》2010 年第 6 期。

[10] 胡建淼、邢益精：《公共利益概念透析》，《法学》2004 年第 10 期。

[11] 胡若溟：《合法预期在中国法中的命途与反思———以最高人民法院公布的典型案件为例的检讨》，《上海交通大学学报 （哲学社会科学版 ）》2021 年第 2 期。

[12] 胡显莉、陈出新：《重庆宅基地地票交易中的农民权益保护问题分析》，《重庆理工大学学报(社会科学)》2011 年第 11 期。

[13] 胡玉鸿：《习近平公正司法思想探微》，《法学》2018 第 6 期。

[14] 黄忠：《地票交易的地役权属性论》，《法学》2013 年第 6 期。

[15] 黄贤宏：《论行政主体合同优先权》，《法律科学》1999 年第 4 期。

[16] 黄学贤：《行政法中合法预期保护的理论研究与实践发展》，《政治与法律》2016 年第 9 期。

[17] 江必新：《中国行政合同法律制度体系、内容及其构建》，《中外法学》2012 年第 6 期。

[18] 兰楠：《个人信息保护法中的社会公共利益》，载于《国家检察官学院学报》2023 年第 1 期。

[19] 刘贵祥：《关于合同效力的几个问题》，《中国应用法学》2021 年第 6 期。

[20] 刘后务：《程序性法律责任初探》，《求索》2004 年第 10 期。

[21] 刘沛佩：《证券异常交易行为监管问题研究》，《金融发展研究》2021 年第 7 期。

[22] 刘向宁、张艳萍：《无民事行为能力人所订合同之效力———不满十周岁未成年人的视角》，《中国青年社会科学》2015 年第 3 期。

[23] 刘小平：《土地财产权的二维构造———一种从现实出发的理论解释方案》，《法制与社会发展》2017 年第 6 期。

[24] 马智利、陈 锋、马敏达：《重庆地票二级市场交易机制探析》，《江苏农业科学》2014 年第 10 期。

[25] 梅夏英：《法律行为的体系价值解读及其对合同效力的影响》，《华东政法大学学报》2018 年第 5 期。

[26] 齐恩平：《民营企业经营权的法律检视与民事保护策略》，《南开学报

中国知网 https://www.cnki.net

（哲学社会科学版）》2021 年第 1 期。

[27] 邱继勤、邱道持：《重庆农村土地交易所地票解析》，《安徽农业科学》2010 年第 17 期。

[28] 申惠文：《（民法典）中行政权运行规范的解释适用》，《河北法学》2022 年第 3 期。

[29] 沈荣华：《地方政府规章的法律效力》，《政法论坛（中国政法大学学报）》，1999 年第 6 期。

[30] 石一峰：《效力性强制性规定的类型化分析》，《武汉大学学报（哲学社会科学版）》2018 年第 3 期。

[31] 孙鹏、徐银波：《社会变迁与地役权的现代化》，《现代法学》2013 年第 3 期。

[32] 孙辙、张龑：《司法的实体公正、程序公正及法官的行为公正》，《法律适用》2022 年第 3 期。

[33] 覃琳、胡渝清、叶涛：《浅谈地票交易二级市场构建问题》，《江西农业学报》2014 年第 11 期。

[34] 汪莉：《建设用地指标法律属性的重释与厘定》，《法学评论》2022 年第 4 期

[35] 王轶：《论合同行为的一般生效条件》，《法律适用》2012 年第 7 期。

[36] 王轶：《行政许可的民法意义》，《中国社会科学》2020 年第 5 期。

[37] 王建东、杨国锋：《期待利益赔偿：建设工程承包人合理利润索赔研究》，《浙江学刊》2015 年第 3 期。

[38] 王利明：《论无效合同的判断标准》，《法律适用》2012 年第 7 期。

[39] 王世杰：《论行政行为的构成要件效力》，《政治与法律》2019 年第 9 期。

[40] 魏纪珍：《土地征收制度改革中农民土地权益的法律保护》，《农业经济》2019 年第 12 期。

[41] 吴义茂：《建设用地挂钩指标交易的困境与规划建设用地流转———以重庆“地票”交易为例》，《中国土地科学》2010 年第 9 期。

[42] 吴忠民：《市场竞争逻辑和社会保护逻辑缺一不可》，《山东社会科学》2022 年第 7 期。

[43] 武芳：《地方政府规章的立法事项范围研究》，《学习与实践》2017 年第 4 期。

[44] 肖俊：《履行不能与合同终止———以《民法典》第 580 条第 2 款为中心》，《现代法学》2021 年 第 4 期。

中国知网 https://www.cnki.net

[45] 徐涵、乔金亮、黄晓芳、吉蕾蕾：《耕地问题调查》，《经济日报》2022年2月14日。

[46] 徐建刚：《规范保护目的理论在违约损害赔偿中的适用——对可预见性规则的反思》，《清华法学》2021年第4期。

[47] 徐静琳、刘力铭：《地方性法规与政府规章关系论》，《政治与法律》2008 年第 1 期。

[48] 许明月：《论农村土地经营权市场的法律规制》，《法学评论》2021年第1期。

[49] 杨代雄：《〈民法典〉第153条第1款评注》，《法治研究》2020 年第 5 期。

[50] 杨立新：《〈民法总则〉中部分民事权利能力的概念界定及理论基础》，《法学》2017年第5期。

[51] 杨伟民：《社会政策研究的开放性和挑战性》，《中国人民大学学报》2004年第2期。

[52] 叶名怡：《我国违法合同无效制度的实证研究》，《法律科学(西北政法大学学报)》2015 年第 6 期。

[53] 殷玥：《论非典型合同及其法律适用问题》，《广西社会科学》2022年第10期。

[54] 于韫珩：《违约责任中的信赖利益赔偿》，《环球法律评论》2015年第3期。

[55] 岳彩申、张晓东：《证券化视角的地票交易制度创新及立法路径》，《市场与法治研究》2019年第11期。

[56] 张继亮、王映雪：《市场秩序的经济发展价值及伦理建构的社会资本路径》，《广西社会科学》2019第7期。

[57] 张能宝：《论合同自由原则的限制》，《人民司法》2006年第9期。

[58] 张先贵：《地票交易的法律性质及其规制》，《南京农业大学学报(社会科学版)》2015年第4期。

[59] 张先贵：《地票交易之地役权属性的理性检视》，《社会科学研究》2016年第1期。

[60] 张学哲：《消费者撤回权制度与合同自由原则——以中国民法法典化为背景》，《比较法研究》2009年第6期。

[61] 赵越：《意思自治原则的适用范围》，《政法论坛》2004年第2期。

[62] 赵文杰：《论法定解除权的内外体系——以《民法典》第 563 条第 1 款中“合同目的不能实现”为切入点》，《华东政法大学学报》2020年第3期。

[63] 周其仁：《“地票”是一个了不起的创造》，《经济观察报》2014年7

中国知网 https://www.cnki.net

月28日。

[64] Arik Levinson,"Why oppose TDRs?: Transferable development rights can increase overall development,"Regional Science and Urban Economics 27 (1997).

[65] Bruening,Ari D,"The TDR Siren Song: The Problems with Transferable Development Rights Programs and How to Fix Them,"Journal of Land Use & Environmental Law,vol.23,no.2(Spring 2008).

[66] Coase R.H,"The Problem of Social Cost,"Journal of Law & Economics,Vol.3.

[67] Delaney.John J,Kominers William,Gordon Larry A,"TDR Redux:A Second Generation of Practical Legal Concerns,"Urban Lawyer,Vol.15,no.3(Summer 1983).

[68] Kevin Cheshire,"Market-Based Planning Tools: An Overview of TDRs and PDRs,"(February 12, 2007).

[69] Merriam Dwight H,"Making TDR Work,"North Carolina Law Review,Vol.56,no.1(January 1978).

[70] Machemer, P. L., Kaplowitz, M. D.,"A framework for evaluating transferable development rights programmes,"Journal of Environmental Planning and Management,45(6),(2002).

[71] Phyllis J. Marquitz,"Transfer of Development Rights,"(June 2004) , available at,www.dsl.psu.edu/centers/aglaw.cfm.

[72] Thornton James D,"Fitting the Square Peg of TDR into the Round Hole of Mortgage Lending,"Probate and Property,Vol.5,no.4(July/August 1991).

[73] Virginia Mcconnell, Elizabeth Kopits, Margaret Walls,"Using Markets for Land Preservation:Results of a TDR Program,"Journal of Environmental Planning and Management,Vol.49,No.5,(September 2006).

三、案例类

[1] 重庆市沙坪坝人民法院(2019)渝0106民初10671号民事判决书。

[2] 重庆市第三中级人民法院（2017）渝03民终378号民事判决书。

[3] 重庆市第一中级人民法院(2016)渝01民终8255号民事判决书。

[4] 重庆市涪陵区人民法院第(2020)渝0102行初144号行政判决书。

[5] 重庆市高级人民法院(2020)渝民申949号民事判决书。

中国知网 https://www.cnki.net

[6] 重庆市高级人民法院(2020)渝民终 582 号民事判决书。

[7] 广东省中山市第一人民法院(2021)粤 2071 民初 25053 号民事判决书。

[8] 中华人民共和国最高人民法院(2018)最高法民终 1195 号民事判决书。

四、其他资料

[1]《发改委解读：强化土地资源管控 推动生态文明建设》，2016 年 6 月 6 日，http://www.gov.cn/zhengce/2016-06/06/content_5079991.htm，2022 年 10 月 15 日。

[2]《关于当前形势下审理民商事合同纠纷案件若干问题的指导意见》：根据交易的性质、合同的目的等因素，可得利益损失主要分为生产利润损失、经营利润损失和转售利润损失等类型。

[3]《新型城镇化建设系列报道之一：重庆地票改革试验情况》，2016 年 5 月 18 日 ，http://www.gov.cn/zhengce/2016-05/18/content_5074350.htm，2022 年 11 月 27 日。

[4]《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，发布日期 2013 年 11 月 15 日。

[5]《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》：（三）推进严格司法。坚持以事实为根据、以法律为准绳，健全事实认定符合客观真相、办案结果符合实体公正、办案过程符合程序公正的法律制度。

[6]《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》：探索建立全国性的建设用地、补充耕地指标跨区域交易机制，发布日期 2020 年 3 月 30 日。

[7]《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》，发布日期 2022 年 3 月 25 日。

[8]《重庆农村土地交易所有限责任公司地票公开交易公告（渝农地司告字〔2022〕7 号）》，2022 年 11 月 11 日，https://www.ccle.cn/page/info/detail?id=15845，2023 年 1 月 2 日。

[9]《城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂管理办法》第三条第二款：（二）明确范围，确定规模。坚持耕地占补平衡县域自行平衡为主、省域内调剂为辅、国家适度统筹为补充，明确补充耕地国家统筹实施范围，合理控制补充耕地国家统筹实施规模。

[10]《关于印发〈进一步治理整顿土地市场秩序工作方案〉的通知》。

[11]参见《建设用地指标挂牌公告》，https://www.cdaee.com/www/pro/jyxm_zb.shtml，2022 年 10 月 18 日。

[12]《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》，发布日

中国知网 https://www.cnki.net

期2017年1月9日。

[13]《重庆农村土地交易所2021年三季度农村产权流转交易市场运行情况通报》，https://www.ccle.cn/page/info/detail?id=15055，2022年10月18日。

[14]《重庆农村土地交易所有限责任公司地票成交公告第202217号》，https://www.ccle.cn/page/info/detail?id=15818，2022年10月18日。

[15]《重庆农村土地交易所有限责任公司简介》，https://www.ccle.cn/page/info/detail?id=15409，2022年10月18日。

[16]《重庆市规划和自然资源局关于历史遗留废弃矿山复垦指标交易有关事项的通知》，发布日期2019年7月30日。

[17]《重庆市人民政府〈关于进一步加强交易场所监督管理的意见〉》，发布日期2013年6月7日。

[18]《重庆市人民政府2015年度制定地方性法规草案和政府规章计划》附件项目表，发布日期2015年03月11日。

[19]《重庆市人民政府办公厅关于加快推进全市统筹城乡改革试点示范工作的通知》，发布日期2010年7月26日。

[20]《重庆市人民政府关于促进乡村产业振兴的实施意见》，发布日期2019年12月31日。

[21]《重庆市统筹城乡发展土地管理改革2010年工作方案》，发布日期2010年1月29日。

[22] 国家企业信用信息公示系统查询结果：重庆农村土地交易所有限责任公司系重庆市规划与自然资源局控股的国有独资企业，https:www.gsxt.gov.cn，2022年10月18日。

[23] 史秀永：《合同效力性强制性规定的判断标准》，2011年12月21日，https://www.chinacourt.org/article/detail/2011/12/id/470299.shtml，2022年11月23日。

[24] 重庆市规划与自然资源局行政强制处罚公示信息，https://ghzrzyj.cq.gov.cn/zwgk_186/xzqzcf/，2023年2月15日。

[25]《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》

中国知网 https://www.cnki.net